...

Fővárosi Ítélőtábla

mint másodfokú bíróság

2.Mf.31.016/2026/8.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a dr. Sztrókai Eszter Judit ügyvéd (cím3, ügyintéző: dr. Parragh Györgyi ügyvéd) valamint dr. T. Tóth Balázs (cím4) ügyvéd által képviselt **Felperes1** (cím1) felperesnek – a Alperes jogi képviselője által képviselt Alperes1 (Cím2.) alperes ellen jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei, sérelemdíj iránt indult perében a Fővárosi Törvényszék 8.M.70.968/2024/42. számon kiegészített 29. sorszámú ítélete ellen az alperes 32. sorszámú, a felperes 34. sorszám alatti fellebbezése és a felperes által a másodfokú eljárásban 4. sorszám alatt benyújtott csatlakozó fellebbezés folytán meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét nem fellebbezett részében nem érinti, fellebbezett részében részben megváltoztatja, a felperesnek járó elmaradt illetményt 4.079.952 (négymillió-hetvenkilencezer-kilencszázötvenkettő) forintra, a végkielégítés összegét 509.994 (ötszázkilencezer-kilencszázkilencvennégy) forintra leszállítja, az elsőfokú perköltség összegét 2.617.666 (kétmillió-hatszáztizenhétezer-hatszázhatvanhat) forintra felemeli, a felperes elsőfokú perköltségfizetési kötelezettségét mellőzi, ezt meghaladóan helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 678.500 (hatszázhetvennyolcezer-ötszáz) forint + áfa másodfokú perköltséget. A le nem rótt 952.899 (kilencszázötvenkétezer-nyolcszázkilencvenkilenc) forint fellebbezési és 8.000 (nyolcezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az elsőfokú bíróság döntése és az alapjául szolgáló tényállás

[1] A Fővárosi Törvényszék a 2025. június 18-án meghozott 8.M.70.968/2024/29. számú ítéletével – melyet 2025. október 29-én 42. sorszám alatt kiegészített – kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek az igazságügyi alkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeként 4.357.952 forint elmaradt illetményt, 524.285 forint felmentési időre járó átlagilletményt, 111.152 forint cafeteriát, 1.089.488 forint végkielégítést és annak késedelmi kamatát, valamint 2.410.460 forint áfát is tartalmazó perköltséget. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította, a felperest 16.539 forint perköltség megfizetésére kötelezte az alperes javára, egyben megállapította, hogy 500.000 forint eljárási illeték az állam terhén marad.

[2] A megállapított ítéleti tényállás szerint a felperes 2003-ban szerzett jogi diplomát, majd 2003. szeptember 1. és 2004. augusztus 31. között a Munkavégzési hely3on fogalmazóként dolgozott, 2004. szeptember 1-jétől a Munkavégzési hely2 Európai Jogi Tanszékén tanársegédi státuszba került, ahol jelenleg egyetemi tanárként oktat. A felperes kutatási területe az európai jog és annak alkalmazása a bíróságokon, 2016 októberében a közigazgatási bíráskodással kapcsolatosan írt tanulmányt, amely nyílt elérésű volt, és az akkori közigazgatási bíráskodás koncepciójára adott elő kritikát.

[3] A felperes 2017-re PhD fokozatot szerzett, és jelentkezett az alperes önkormányzati tanácsához kúriai főtanácsadói álláshelyre. Meghallgatása során elhangzott, hogy a munkakörhöz tartozó feladat része az önkormányzati tanács ügyeinek eldöntéséhez szükséges kutatás, az adott téma részleteinek, jogi problémáinak felvetése esetén azok tanulmányok szintjén való megoldása. az Alperes1i főtanácsadói státusz betöltéséhez a szakvizsga nem, de a tudományos fokozat feltétel volt.

[4] Ezt követően a felperes a 2017. május 29-én kelt kinevezéssel három hónap próbaidő kikötésével tisztviselői munkaköri csoportban főtanácsadó tisztviselői munkakörre – határozott időre, hat hónapos időtartamra – igazságügyi alkalmazotti jogviszonyt létesített. A kinevezés tartalmazta, hogy a felperes munkakörére előírt képesítési feltétel az ügyviteli vizsga, amelyet a kinevezéstől számított két éven belül köteles megszerezni. Ennek elmaradása esetén a kinevezés szerinti munkakörben való foglalkoztatás nem lehetséges.

[5] Az alperes a felperes igazságügyi alkalmazotti jogviszonyát megállapodás alapján a 2017. november 23-án kelt okirattal 2017. december 1-től 2018. május 31-ig, 2018. május 16-án 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, 2018. november 21-én 2018. december 1-től 2019. december 31-ig, 2019. november 28-án 2020. január 1-től május 31-ig, 2020. május 7-én 2020. június 1-től december 31-ig, 2020. december 4-én 2021. január 1-től december 31-ig, 2021. december 17-én 2022. január 1-től május 31-ig meghosszabbította. Ezt követően az alperes a 2022. május 18-án kelt okirattal arról tájékoztatta a felperest, hogy jogviszonya az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján a határozott idő lejártával,

2022. május 31. napjával megszűnik. Intézkedés történt az időarányos szabadság kiadásáról a jogviszony megszűnése előtt, valamint az utolsó munkában töltött napon az illetmény kifizetéséről.

[6] 2017. és 2021. között a felperes konkrét tanács melletti munkán kívül kutatásokkal, tanulmányok írásával kapcsolatos egyéb feladatokat a kollégiumvezetőtől, valamint az Alperes1 elnökétől, majd 2021-től, a Intézet1 felállítását követően az intézet igazgatójától is kapott.

[7] 2022. május 31. napjáig a felperes a rá kiosztott feladatokat elvégezte, a jogviszony megszűnésének napján elszámolási kötelezettségének eleget tett, a munkavégzést e nappal befejezte. A Intézet1 igazgatója és a személyzeti osztály tagja viszont arról tájékoztatta a felperest, hogy a jogviszonyt folytatni kívánják és keresni fogják, ennek megfelelően a törvénykezési szünet alatt az intézetigazgató megkereste a felperest, és a konkrét munkába állási időpontra kérdezett rá. Ezt követően a felek 2022. szeptember 20-án létesítettek határozatlan idejű igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt főtanácsadó (tisztviselő) munkakörre, a felperes szolgálati helyéül a Intézet1 jelölték ki. Szolgálati helyén munkahelyi vezetőjének a kutatóintézet igazgatója minősült.

[8] A felperes 2022. szeptember 20-án kelt munkaköri leírásában rögzítettek szerint a felperes munkaköri feladata a kutatóintézetben az egyedi kutatási feladatok és előkészítő anyagok elkészítése, valamint belső kutatócsoportok tagjaként meghatározott feladatok ellátása volt. Emellett a közigazgatási kollégiumot érintően feladatát képezte a jogegységi kezdeményezésekkel, a kollégiumvezető által meghatározott témakörökkel kapcsolatosan véleménytervezetek, szakmai elemzések elkészítése, az Alperes1 joggyakorlatelemző csoportjában való részvétel, az érintett tárgykör kapcsán a hazai és nemzetközi joggyakorlat ismertetése, tervezetek, végleges elemzési anyagok elkészítése, a jogirodalom elemzése, vizsgálata, az adott tanácshoz tartozó ügyekben döntéselőkészítéshez, a döntés meghozatalához szükséges hazai és nemzetközi joggyakorlat feltárása, elemzése. Szükség esetén részt vett a jogi ügyintézők helyettesítésében, és az Alperes1 jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese megbízása alapján a kijelölt feladatok elvégzésében.

[9] A felperes az Alperes1i főtanácsadói feladatai mellett az egyetemi oktatói tevékenységét is ellátta, a kutatómunkája során több tanulmányt készített és publikált saját maga, illetve szerzőtárssal együttműködve. A 2017. június 1-jétől létesült jogviszonyaiban a felperes nem kapott tájékoztatást arról, hogy a tanulmányok, publikációk megírásával kapcsolatban milyen kötelezettségek terhelik az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyára tekintettel, nem ismerte az alperesnél hatályos integritási szabályzat rendelkezéseit sem.

[10] az Alperes1 integritás felelőse a 2024. július 17-i jelentésében megállapította, hogy a felperes a Munkavégzési hely2 Tanszék1 tanszékvezető egyetemi tanára, az Alperes1 főtanácsadója a Város1ben 2024. április 15. napján megtartott kerekasztal beszélgetésen

történt jelenlétével, felszólalásával és az ott elhangzottakra vonatkozó egyetértésével integritást sértő magatartást valósított meg. A felperes az eljárás lefolytatásáról nem tudott, 2024. szeptember 12-én az Alperes1 elnöke, integritás felelőse, és a közigazgatási szakági elnökhelyettes ismertették a felperessel a jelentésben foglaltakat, és felhívták a figyelmét, hogy a jövőben – még egyetemi oktatóként is, figyelemmel kúriai jogállására – tartózkodjon a hasonló, az Alperes1 integritását sértő magatartástól.

[11] A felperes 2023-ban kapott felkérést egyéb érdekelt1 szerzőtársától egy olyan tanulmányban való részvételre, amely a bírói függetlenség állapotát a magyar bírók által kezdeményezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek számával próbálta kimutatni, vizsgálva azt, hogy a kettő között lehetséges-e okozati összefüggés. Az elkészítéshez a már nyilvánosságra hozott publikációk, cikkek és tanulmányok szolgáltak alapul. Kiemelkedő szerepet kapott azon kérdés megválaszolása, hogy a tanulmányban levezetett módszer alkalmas-e ilyen jelenség kimutatására. A felperes három oldal terjedelemben írt a tanulmányban az Európai Unió Bíróságával kapcsolatos vizsgálódásról, a tanulmány nagyobb részét egyéb érdekelt1 írta meg. A tanulmány készültségi foka alapján 2024. szeptember 26. napjára műhelyvitát hirdettek meg a Intézet2be. A műhelyvitán regisztrációt követően volt lehetőség a részvételre, a tanulmány a résztvevők számára megküldésre nem került, kizárólag akkor, ha a szerzők személyes ismerettség révén azt egyedileg rendelkezésre bocsátották. A szerzőknek a tanulmányt név nélkül kellett megküldeniük a Intézet2 részére és az opponensként felkért személyek is anonim módon kapták meg azt. Ebben az időben a tanulmány készültségi fokára figyelemmel még nem volt tisztázott a szerzőtársak között nevük feltüntetésének sorrendje.

[12] A műhelyvita meghívóján a szerzők közül a felperes neve szerepelt elsőként, és egy angol nyelvű tartalmi összefoglaló is feltüntetésre került. A Intézet1 igazgatója a műhelyvitáról szóló hírlevélből szerzett tudomást a tervezett vitáról, majd a Intézet2 2024. október 11-én küldte meg részére a felperes szerzőtársával írt tanulmányát. Ezt követően a kutatóintézet igazgatója 2024. október 16-án kelt feljegyzésével értesítette az Alperes1 elnökét a műhelyvitáról és a tanulmány kéziratának tartalmáról. Feljegyzésében azt rögzítette, hogy a felperes mint társszerző az Alperes1val és az Alperes1 elnökével összefüggésben több aggályos megállapítást tett. E körben kiemelte a kézirat 15. oldalának utolsó bekezdését, egyben integritási vizsgálat lefolytatását, vagy az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony azonnali hatályú megszüntetését javasolta.

[13] 2024. október 24-én az Alperes1 főtitkár-helyettese, a felperes munkáltatói jogkörgyakorlója személyesen hallgatta meg a felperest, ismertette a műhelyvitával kapcsolatos alperesi álláspontot, és közölte, hogy a munkáltatói intézkedésről külön kap tájékoztatást a felperes.

[14] Ezt követően 2024. október 25-én közölte az alperes a felperessel, hogy az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal megszünteti. Az intézkedés indokolása szerint „az Alperes1 Intézet1ének igazgatója 2024. október 16-án arról tájékoztatta az Alperes1 elnökét, hogy az Ön által társszerzőként készített tanulmány

(Felperes1-egyéb érdekelt1: ’Exhausting’ the Judiciary - a governmental strategy to control adjudication) műhelyvitája 2024. szeptember 26-án zajlott a Társadalomtudományi Kutatóközpont Intézet2ében. Jelezte, hogy a tanulmányban, különösen annak 15-16. oldalán Ön, mint társszerző az Alperes1val és az Alperes1 elnökével összefüggésben több aggályos megállapítást tett. Az Ön által társszerzőként jegyzett tanulmányban megfogalmazott, egy nyilvánosan meghirdetett műhelyvita tárgyát képező, a bírák pártatlanságát is megkérdőjelező hipotetikus állításai jelentősen túlmutatnak a véleménynyilvánítás szabadságán. Tényekkel alá nem támasztott összefüggéseket sugallanak, alkalmasak az igazságszolgáltatás tekintélyének és méltóságának csorbítására, továbbá a bíróságok iránti közbizalom aláásására. az Alperes1 „elfoglalására” és az országos Bírói Tanács „meggyengítésre” vonatkozó állításai különösen alkalmasak arra, hogy az Alperes1, mint a legfőbb bírói szerv jó hírnevét, valamint a bírósági szervezet független és pártatlan működésébe vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolják. Magatartása megítélését ugyanakkor tovább súlyosítja, hogy a 2024.El.VI.C.2/2. számú emlékeztetőben foglaltak szerint az Alperes1 elnöke egy integritás sértő esemény kivizsgálása kapcsán már 2024. szeptember 12-én felhívta a figyelmét arra, hogy tartózkodjon az Ön által megvalósított, az Alperes1 integritását sértő magatartástól.” Az intézkedés az Iasz. 39. § (2) bekezdését és az Iasz. 26/A. § (1) és (2) bekezdés a) pontját tartalmazta jogi hivatkozásként.

[15] Az elsőfokú bíróság a felperes kereseti kérelmét részben találta megalapozottnak, amelyben a felperes a jogviszonya jogellenes megszüntetésének, személyiségi jogainak megsértése és a jogviszonyt érintő, a határozott idő kikötésének semmissége miatti jogkövetkezmények alkalmazását kérte. Az elsőfokú bíróság a döntését az Iasz. 23. § (1) bekezdésére, 24. § (3) bekezdésére, 26/A. § (1)-(4) bekezdésére, 27. § (2) bekezdésére, 27/A. § (1) bekezdésére, 28. § (1) bekezdésére, 30. § (1)-(2) bekezdésére, 121. § (1) bekezdésére, 124. § (1) bekezdésére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 8. § (1)-(3) bekezdésére, 9. § (1)-(3) bekezdésére, 27. § (1) bekezdésére, 29. § (3) bekezdésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.) 2:42. § (1)-(2) bekezdésére, 2:51. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésére, (4)-(5) bekezdésére, X. cikk (1)-(2) bekezdésére, az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) 10. cikk (1)-(2) bekezdésére, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésére alapította.

[16] Az azonnali hatályú jogviszony megszüntetés jogszerűségével kapcsolatban rögzítette, az intézkedés alapjául az szolgált, hogy a felperes és szerzőtársa által megírt, egy műhelyvitán bemutatott tanulmányban megfogalmazott kijelentésekkel a felperes az igazságügyi szervhez és a munkaköréhez méltó magatartás tanúsítására vonatkozó kötelezettségét megszegte. Arra figyelemmel, hogy az indokolásban megfogalmazottak szerint az alperes úgy ítélte meg, a felperes tanulmányban tett állításai a bírák pártatlanságát is megkérdőjelezik, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának kérdéskörét is érintik, a felperes sajátos státuszának vizsgálatát is indokoltnak tartotta. Így figyelemmel volt arra, a felperes a perbeli jogviszony létesítése előtt egyetemi oktató volt, aki tudományos publikációkat, tanulmányokat jegyzett, többek között a bírósági rendszer működésével,

jogalkalmazásával, a bíróságokat ért kritikákkal kapcsolatban. Úgy ítélte meg, az Alperes1i főtanácsadói tevékenységhez olyan kutatási tevékenységre és látásmódra van szükség, amelyben a jogi problémák felvetése esetén az adott jogkérdés, jelenség tudományos megközelítése indokolt. az Alperes1i főtanácsadók ugyanis egyetemi oktatói, tudományos tevékenységük mellé nyerik el a státuszt, ami azt igazolja, az alperes is igényt tart e tudományos megközelítésre. Ez viszont különbségtételre vezet az olyan igazságügyi alkalmazottakkal szemben, akik a bírói munkát segítve, de tudományos publikációs tevékenység nélkül végzik feladataikat a bírósági szervezeten belül. A felperes esetében a Intézet1ben kifejtett tevékenység tudományos megközelítést igényelt, ezért a felperes kúriai főtanácsadói tevékenységét inkább a bírói munkát végző személyekhez közelítőnek tekintette, mint az olyan alkalmazottakéhoz, akiket kizárólag a lojalitás, a munkáltatóhoz való hűség, a gazdasági érdekek védelmének figyelembevételének kötelezettsége terhel. Emellett arra is rámutatott, a tudományos szerepvállalás viszont emeltebb felelősséghez is vezet.

[17] A véleménynyilvánítás szabadságát érintő kérdéskörben az Alkotmánybíróság, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata alapján vonta le következtetéseit. Úgy foglalt állást, a két szerzőtárs által készített tanulmány a szerzői jogi törvény alapján közös műnek számít, nem volt elkülöníthető a felperes által ténylegesen írt tanulmányrész. A közös mű, és a tanulmány írásában való részvétel arra engedett következtetni, hogy a felperes egyetértett a tartalmával, amit a műhelyvitán elhangzottak figyelembevételével kívántak kibővítve nyilvánosságra hozni. Így a felmentés indokát valósnak találta abból a szempontból, hogy a felperes társszerzői minőségét tüntették fel, és a tanulmányban való részvétel alapján a munkáltató vizsgálhatta az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését.

[18] Az indok okszerűsége körében utalt a 14/2017. (VI. 30.) AB határozatban kifejtettekre, amely szerint a munkavállaló véleménynyilvánítási joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. Így a felek közötti lojalitási, együttműködési, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot is a munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölé rendeltség viszonylatában szükséges vizsgálni.

[19] Hangsúlyozta, a munkaviszonybeli alapjog korlátozásnál az Alkotmánybíróság is előírja a szükségességi és arányossági teszt elvégzését, ahol értékelni rendeli a közlés közéleti és szakmai, valamint ténybeli kötődését, illetve értékítélet jellegét, azt, hogy a közlés okozott-e hátrányt, vagy kedvezőtlenül hatott-e a munkáltató megítélésére, továbbá a vélemény szabadságával élő jóhiszeműségét és a véleménynyilvánítás miatt alkalmazott munkáltatói intézkedés súlyát. Rámutatott, az EJEB a magyar vonatkozású, az állam marasztalásával végződő munkaügyi tárgyú ügyekben az említett AB határozatban kifejtetteket sem tartotta elégségesnek, kifogásolva, hogy az EJEB esetjogában kidolgozott szempontokhoz tartozó tények és körülmények értékelése elmaradt. Ezért jelen jogvita eldöntésénél kiemelten vizsgálta az Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkéhez fűződő joggyakorlatot, az EJEB által alkalmazott teszteket, amely szerint állami, vagy államnak betudható beavatkozás esetén, mint a perbeli is, a negatív teszt alkalmazása szükséges, figyelemmel arra, hogy az Alperes1 az igazságszolgáltatás letéteményese.

[20] Az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdése szerint a szerződő államok bármelyikének hazai hatóságai akkor korlátozhatják a vélemény szabadságát, ha a megjelölt három konjunktív feltétel teljesül: a beavatkozást, feltételt, megszorítást vagy büntetést jogszabály írja elő; a beavatkozásnak legitim célja van, többek között a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának megőrzése; a beavatkozás a demokratikus társadalom létérdeke. Megállapította, hogy a beavatkozás törvényi előírásának megfeleltethető az Mt. 8. §-a, és az Iasz. 26/A. §-a, valamint a 39. § (2) bekezdése. Mindezek meghatározzák azt a keretrendszert, hogy az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló személy a jogviszonyán kívül sem tanúsíthat olyan megatartást, amely, a munkáltató érdekeit sértené, munkaköréhez méltó magatartást köteles tanúsítani, így a konjunktív feltételek közül az első teljesültnek minősült.

[21] A második konjunktív feltétel fennálltát ugyancsak megállapíthatónak találta, a bíróságok munkájának ugyanis közbizalmat kell élvezni. A bíróságok pártatlansága, a bírói függetlenség egy demokratikus társadalomban az egyik legjelentősebb védendő érték, azt meg kell védeni a megalapozatlan támadásokkal szemben.

[22] A harmadik konjunktív feltétel vizsgálata körében kiemelt jelentőségűnek tekintette a véleménynyilvánítás formáját, tárgyát, a közlő szándékát, a véleménynyilvánító belső indíttatását, annak stílusát, az okozott hátrányt, a hozzárendelt szankció súlyát, és ha van, annak dermesztő hatását a társszerzőként jegyzett tanulmányt érintően. Emellett a véleménynyilvánító személy pozíciójából, és az azzal járó esetleges többletfelelősségből eredő követelmény a munkáltató tevékenysége, mint együttesen vizsgálandó szempont.

[23] Rámutatott, a felperes személyes előadása szerint a tanulmányban való részvétele és a tanulmány témája az Alperes1 megítélésének pozitív irányba történő befolyásolására irányult. A tanulmány pozitív végkicsengésű, arra vont le következtetést, hogy a magyar bírói kar független, és a bírói függetlenség sértetlenségét állapította meg. A közlő jobbító szándéka állt a tanulmányban való részvétel mögött, bár a témája közéleti volt, stílusában nem volt bántó. Hangsúlyozta, a felmentés rögzíti a tanulmány 15. és 16. oldalán tett kijelentést és az alperes úgy ítélte meg, a vitatott kijelentés szolgált a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésének alapjául. E mondat a fordítás szerint úgy hangzik: „Ebből arra lehet következtetni, hogy az Alperes1 elfoglalása, és az OBT meggyengülése révén a bírói függetlenség elleni fenyegetés immár belülről érkezik.” Megállapította, hogy a vitatott kijelentés a társszerzőtől származik, és abból nem tudott teljes bizonyossággal olyan következtetést levonni, hogy az a felperes saját értékítélete, kijelentése. A felperes a tudományos életben is elvárható önmérsékleten nem terjeszkedett túl, a lojalitás és a diszkréció kötelezettségét sem sértette meg. Úgy foglalt állást, hogy széleskörű hozzáférés esetén a leírtak vitaindítónak, egy társadalmi diskurzus fontos kiindulópontjának minősülhetnek.

[24] Kiemelte, a felperes nem kúriai főtanácsadóként, hanem tudományos munkássága miatt állna a vizsgálódás középpontjában, az akadémiai szabadság korlátozása,

és a kutatási szabadság korlátozása ugyancsak nem védhető. Az EJEB az alapjogok korlátozására csak a legszűkebb keretek között lát lehetőséget [Başkaya és Okçuoğlu v. Törökország (no. 23536/94 és 24408/94), Kenedi v. Magyarország (no. 31475/05), Šeks v. Horvátország (no. 3935/20)].

[25] Mindezek alapján megállapította, az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdésében vizsgálandó három konjunktív feltétel közül a harmadik nem valósult meg, semmilyen beavatkozás nem volt indokolt a demokratikus társadalom létérdeke szempontjából a felperes kutatói-tudományos munkásságából eredő tanulmányban való részvétel okán. Amennyiben mégis, az jelentősen eltúlzott, aránytalan intézkedésnek minősülne, mivel a mű a szó klasszikus értelmében nem került nyilvánosságra hozatalra, az a mai napig nem jelent meg. Ezért úgy foglalt állást, hogy a munkáltatói intézkedése okszerűtlen, jelentősen eltúlzott és aránytalan volt. Emiatt a felperes jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése jogellenesnek minősült.

[26] Az integritási eljárásnak a felmentés indokolása szerint súlyosító körülményként való értékelése körében kiemelte, egyrészt az alperes a perben már arra hivatkozott, hogy ezen eljárás nélkül is arányos volt a kiszabott munkajogi szankció a felperessel szemben. Bár a felperes ezen eljárás eredményét és következtetéseit a bírósági eljárásban nem vitatta, ugyanakkor magatartási szabály előírása és betartásának számonkérése az érintettel való közlés nélkül nem volt elvárható. Másrészt a 2024. szeptember 12-én ismertetetteket követően a felperes már nem intézkedhetett a 14 nappal későbbi műhelyvita lemondás iránt. Amennyiben pedig az integritási eljárásban foglaltakat mégis a felmentés szövegével egyezően súlyosító körülményként kellene figyelembe venni, ez esetben is aránytalannak és okszerűtlennek ítélte a munkáltatói intézkedést.

[27] A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – e) pontjára utalva azt hangsúlyozta, a jogosulatlan adatkezelés az alperes részéről megvalósult a 2024. október 11-én a Intézet1 igazgatójának megküldött tanulmánnyal. Az adatkezelésnek a GDPR-ban rögzített jogalapja nem volt; a tanulmányt, amelyben a felperes személyes adata is volt, törölni kellett volna. Jelen esetben nem a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységéről volt szó, a műhelyvitáról tudomásszerzés nem feleltethető meg a felperes által nyilvánosságra hozott személyes adatnak, nem illeszthető a 6. cikk (1) bekezdésében felsorolt, és kizárólagosnak tekinthető jogalapba.

[28] A joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről szóló 5/2017. (XI. 28.) KMK vélemény alapján a másodlagos kereseti kérelem kapcsán az Mt. 7. §-ának megsértése körében hangsúlyozta, hogy a munkáltatói intézkedés valósága és okszerűsége körében az alperes jogellenes eljárását megállapította, a joggal való visszaélés kapcsán mégis indokolási kötelezettséggel tartozott. Úgy foglalt állást, a munkáltató nem valósított meg joggal való visszaélést a jogviszony megszüntetésekor; a munkáltató a birtokába került tanulmány alapján az Iasz. 26/A. §-ában foglalt keretek között vizsgálta a perbeli magatartást, ami azonban aránytalanság okán okszerűtlennek minősült.

[29] Az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatti jogkövetkezmények alkalmazása során rámutatott, az Iasz. 30. § (2) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, hogy a felperes szolgálati jogviszonya az ítélet jogerőre emelkedése napjával közös megegyezéssel szűnt volna meg. Ezért a felperest megilleti elmaradt illetményként a 2024. október 26-tól 2025. június 18-ig számított nyolchavi illetménye, amit a 547.740 forint havi illetmény figyelembevételével kellett meghatároznia, összesen 4.357.952 forint összegben. Emellett a felperest egyhavi felmentési időre járó átlagilletmény illeti meg, és a jogviszony alatt kifizetett összeggel számított havi 13.894 forint cafetéria, mivel a jogviszony megszüntetésének hiányában a felperes ugyanerre a juttatásra számíthatna.

[30] A jogviszony határozott idős kikötésének semmisségére vonatkozó kereseti kérelem elbírálása körében hangsúlyozta, a jogviszony alatt nyolc hosszabbításra került sor, a felperes jogviszonyában megszakítás nem volt a 2017. június 1. és 2022. május 31. közötti öt éves időszakban. A hosszabbítások eltérő időtartamokra szóltak (öt, hat hónapot, de egy évet is felöleltek), azoknak a törvénykezési szünetek idejére eső alacsonyabb intenzitású működés és más körülmények sem szolgálhattak alapjául. A munkateher megoszlása értelemszerűen változó, ezek jogszerű indokát nem jelenthették a határozott idős kikötéseknek (Mfv.10.388/2017/4., Mfv.10.269/2017/10.) A tevékenység jellegéből nem mutatható ki indok arra, hogy a felperes jogviszonyát miért határozott időkre hosszabbította meg az alperes, munkáltatói jogos érdek nem igazolható. A Büsz. vizsgával kapcsolatos követelményre, annak hiányára 2020. július 14-ig találta alaposnak az alperes hivatkozását, de ezt követően sem határozatlan időre alakította át az alperes a felperes jogviszonyát, hanem ismételt egy évre hosszabbította meg a jogviszonyt. Így a határozott idős kikötés 2021. január 1-jétől bizonyosan semmisnek minősül, az alperes eljárása az Mt. 7. §-ába ütközött. A felperes öt éves igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyát így határozatlannak tekintette, emiatt az Iasz. 28. § (1) bekezdésére, és 27/A. §-ára utalással a hároméves elévülési időn belül érvényesített végkielégítésre vonatkozó igényt a 2017. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő öt éves időtartamra figyelemmel megalapozottnak találta kéthavi illetmény összegében. Rögzítette, hogy a végkielégítésre vonatkozó jogosultság nem a jogviszony 2024. október 25-i megszüntetéséhez kapcsolódik.

[31] Ugyanakkor nem találta megalapozottnak a 2022. június 1. és szeptember 20. közötti időszakra a felperes elmaradt illetmény és cafetéria iránti igényét. 2022. május 31-én a felek között a jogviszony megszűnt, ezt mindkét fél így értelmezte és eszerint járt el. A felperes a megjelölt időszakban nem fejtett ki tevékenységet az alperes részére, nem állt rendelkezésre, így a 2022. június 1. és szeptember 20. között eltelt időszakra figyelemmel a két jogviszony egybefüggőnek és folyamatosnak nem tekinthető. Az alperest foglalkoztatási kötelezettsége hiányában illetményfizetési kötelezettség nem terhelte.

[32] A sérelemdíj iránti igény elbírálása körében rögzítette, a felperes az Alaptörvény IX. és X. cikkében foglaltak megsértésre a tudományos életben őt ért hátrányokra hivatkozott, azonban jogi érdeksérelmet megjelölni és bizonyítani, hátrányt igazolni nem tudott. Az

elsőfokú bíróság rámutatott: a szólásszabadsággal, a tudományos kutatás szabadságával kapcsolatos jogsértéseket megállapította és a munkáltatói intézkedés jogellenessége körében értékelte; ugyanakkor további, a jogviszony jogellenes megszüntetésével okozott személyiségi jogsértést nem talált megállapíthatónak, így a sérelemdíj iránti igényt elutasította.

[33] Részletesen számot adott a bizonyítási indítványok elutasításáról. A felperes pernyertességét 73 %-ban állapította meg a 8.329.711 forint pertárgyérték alapulvételével, a javára megítélt perköltség összegét mérsékléssel a megjelölt 66 munkaóra ráfordítással szemben 52 óra ellenértékében határozta meg, rögzítve a mérlegelésének szempontjait.

A felperes fellebbezése

[34] A felperes elsődlegesen az elsőfokú ítéletnek kizárólag a keresetet elutasító részében való részbeni megváltoztatását kérte, az alperes kötelezését 1.705.332 forint elmaradt illetmény, mint kártérítés és 41.502 forint cafetéria, másodlagosan ugyanezen összegek állásidőre járó bér és cafetéria jogcímén történő megfizetésére, valamint a javára megítélt elsőfokú perköltség összegét 4.191.000 forintra kérte felemelni. Egyben keresetfelemeléssel élt az ítélethozataltól a másodfokú ítélet meghozataláig eltelt időre tekintettel aktualizálva a kért összegeket (5.992.184 forint elmaradt illetmény és 152.174 forint cafeteria). Másodlagosan a keresetet elutasító részében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte.

[35] Indokolásul előadta, hogy kereseti kérelme kétirányú volt: az azonnali hatályú felmentés jogellenességének megállapítására és az Iasz. 30. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazására, másrészt a nyolc ízben történt határozott idejű kinevezésének semmisségével kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítésére irányult. Az elsőfokú bíróság 2021. január 1-jétől határozatlan idejűnek tekintette a jogviszonyt munkáltatói jogos érdek hiányában, de mellőzte a 2022. május 31-ével kelt alperesi okirat értékelését, ezzel megsértette az indokolási kötelezettségét és az ítélet teljességének elvét. Az ítéleti megállapításból az következik, hogy a 2022. május 31-én kiadott, a határozott idejű jogviszony megszűnését rögzítő intézkedés is semmis. Erre figyelemmel a semmisség jogkövetkezményéről teljeskörűen számot kellett volna adnia az elsőfokú bíróságnak. Ehhez kapcsolódóan okszerűtlenül azt állapította meg, hogy ugyan semmis a határozott idejű kikötés, a jogviszony mégis megszűnt és a 2022. május 31-i időponthoz kapcsolta hozzá a végkielégítésre való jogosultságot. Ezzel szemben az Mt. 29. §-a alapján a jogviszony felszámolása esetén járó összegek, így az Iasz. 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján jár részére a 2 havi végkielégítés és a 24. § (1) bekezdés alapján a 3 havi felmentési időre számított illetmény. Az elsőfokú bíróság az 5 év folyamatos jogviszonyára tekintettel ítélte meg a végkielégítést, ami azonban az Iasz. 27. § (1) bekezdése alapján kizárólag felmentés, vagy az Iasz. 30. § (2) bekezdése esetén jár, ezért iratellenes és okszerűtlen az elsőfokú döntés, abban a megfelelő jogkövetkezmény alkalmazásának mellőzésére indokolás nem szerepel. Amennyiben a jogviszony újralétesítése az Mt. 29. § szerint az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének tekintendő, amire hivatkozott is, ez esetben munkavégzés hiányában is

megillette volna a kieső időre a kinevezés szerinti illetménye, mivel a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

[36] Mindkét jogcímen előterjesztette a kieső időre járó elmaradt illetmény iránti igényét, az elsőfokú bíróság ugyanakkor az erre vonatkozó jogi érvelését nem vizsgálta és tévesen a semmisnek ítélt határozott idejű kikötéshez olyan joghatást fűzött, miszerint azért szűnt meg jogszerűen a jogviszony, mert befejezte munkáit a határozott idő leteltéig és „ezzel nincs is további teendő”. A végkielégítés megítélése ezen érvelés inkoherenciáját tükrözi, ahogy az is, hogy az elsőfokú bíróság az alperes foglalkoztatási kötelezettségére irányadó szabályokat nem vizsgálta.

[37] Az elsőfokú bíróság az azonnali hatályú megszüntetés jogkövetkezményeit találta megalapozottnak, egyben levonta azt a következtetést, hogy a 2022. május 31-ével történő jogviszony megszüntetés semmis. Utóbbi jogkövetkezményét csak részben, a végkielégítés körében értékelte, de az Iasz. 30. § (2) bekezdés alapján is teljeskörűen meg kellett volna ezt tennie. A 3 havi felmentési időre járó átlagilletmény mint kártérítés, jogalapjában teljesen független az azonnali hatályú megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményeként megítélt marasztalási összegtől. Az elsőfokú bíróság a jogviszonyait két külön jogviszonynak tekintette, ami azt jelenti, ha az alperes mindkét jogviszonyt jogellenesen számolja fel, a végkielégítés kivételével mindkét jogviszonnyal kapcsolatosan igényt érvényesíthet. Az Iasz. 30. §-a ugyanis teljes reparációt rendel el, így nem volt elzárva attól, hogy elévülési időn belül semmisség jogkövetkezményeként előálló, valamint az állásidőn alapuló igényét is érvényesítse az azonnali hatályú megszüntetés jogellenessége körében.

[38] Emellett indokolatlannak találta az elsőfokú bíróságnak a pernyertességére figyelemmel a 66 munkaórára előterjesztett perköltségigényének mérséklését, megjegyezve, hogy a felszámítás elírást is tartalmazott, mert a kereset megszerkesztésére 1 órát jelölt meg, holott az 10 órát is igénybe vett. Beadványai jellemzően 30-50 oldal terjedelműek, 1 oldalnyi okirat megszerkesztése minimálisan 30 percet vesz igénybe, így a felszámított időtartam is kifejezetten mértéktartó. A képviselőjének jártassága a nemzetközi esetjogban nem jelenti azt, hogy a külön bírói felhívás alapján végzett jogtudományi kutatásra elégséges lett volna akár csak a ténylegesen felszámított időmennyiség. Az irányadó kúriai döntés alapján az óradíj piaci észszerűségét és a felszámított órák indokoltságát mérlegelheti a bíróság, de a jogi képviselő felkészültsége nem tartozik ebbe a körbe és az, hogy kiválóan ismeri azt a jogterületet, amiről ír, nem eredményezhet olyan mérlegelést, hogy emiatt a feladat kisebb idő ráfordítást igényel részéről. Emellett a perben megtartott 3 tárgyalás időtartama 16 óra volt.

Az alperes fellebbezése

[39] Az alperes elsődlegesen a kereset teljes körű elutasítását, másodlagosan az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésével új eljárásra és új határozat hozatalára

utasítását kérte, perköltségigény érvényesítése mellett. Anyagi jogi jogszabálysértésként az Iasz. 9. § (3) bekezdését, 23. § (1) bekezdését, 26/A. § (1) és (2) bekezdését, 30. § (1) és (2) bekezdését, 39. § (2) bekezdését, 92. § (1) bekezdését, az Mt. 8. § (2) és (3) bekezdését, 287. § (4) bekezdését, eljárásjogi jogszabálysértésként a Pp. 279. § (1) bekezdését, 346. § (4) és (5) bekezdését jelölte meg.

[40] Kifejtette, hogy a perbeli jogvita alapjogi érintettsége az Alaptörvény IX. cikkében foglalt véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódó, azonban az okszerűség körében az elsőfokú bíróság csak egy dolgot vizsgált, azt, hogy az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdésében rögzített feltételek megvalósultak-e. Így teljes mértékben összemosta az okszerűség vizsgálata kapcsán a munkáltatót az Iasz. alapján terhelő kötelezettségeket azokkal a kötelezettségekkel, amelyek az Egyezmény 10. cikk alapján az érintett hatóságokat terhelik az eljárásuk során a véleménynyilvánítás szabadsága körében. Hangsúlyozta, közhatalmi tevékenységet is ellát, a jogviszonyt megszüntető intézkedésére nem ebbéli minőségében, hanem munkáltatóként került sor. Az intézkedése akkor tekinthető okszerűnek, ha az indokolásban foglaltak megfelelnek az Iasz. 26/A. § (1) bekezdésében megjelölt követelményeknek, vagyis az igazságügyi alkalmazott olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött munkakör tekintélyét vagy a munkáltató jóhírnevét súlyosan rombolja. Az elsőfokú bíróság ebben a kérdésben egyáltalán nem foglalt állást, nem adta indokát, hogy miért nem valósult meg a munkáltató jóhírnevének veszélyeztetése a tanulmány 15-16. oldalán kifejtett, tényekkel alá nem támasztott megállapításokkal. Ezeknek a tanulmányban történő összerendezése egyértelműen azt sugallja, hogy az Alperes1 bírái nem függetlenek, nem ítélkeznek pártatlanul.

[41] Az elsőfokú bíróság emellett tévesen értelmezte az Egyezmény 10. cikkét, különösen a (2) bekezdését, ami arról szól, hogy a hatóságoknak milyen védelemben kell részesíteni a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot, mikor lehet a részükről történő beavatkozás jogszerű. Ez nem klasszikus korlátozási klauzula, mert rögzíti, hogy a védett szabadság kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Ugyanis a véleménynyilvánítás számos esetben beavatkozást jelent más védett jogba. Így azt felelősen kell gyakorolni, fenntartva az egyensúlyt az egymással szemben álló jogok között. A megfogalmazásban nevesített legitim cél a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának védelme, így vizsgálni kell, hogy az adott információ közlés, véleménynyilvánítás mennyire fontos a demokrácia vagy az önkifejezés szempontjából és milyen károkozásra képes. A garanciák érvényesítése körében az EJEB elvárása, hogy a megjelölt szempontrendszer szerint értékeljék a bíróságok a vitatott munkáltatói intézkedést annak közéleti kötődésétől függetlenül (Herbai kontra Magyarország).

[42] Az elsőfokú ítélet a jogviszonyt megszüntető intézkedését tekintette „állami beavatkozásnak”, holott munkáltatói minőségében járt el és amennyiben az Iasz. 26. § (1) bekezdésében rögzített feltételek megvalósulnak, úgy az intézkedése okszerű, ennél fogva arányos volt.

[43] Az Iasz. 124. § (1) bekezdése alapján alkalmazni kellett az Mt. 8. § (3) bekezdésében megjelölteket. Az indokolás valóságával nem csupán a munkáltatói jóhírnév veszélyeztetése, hanem azt súlyosan romboló magatartás is megvalósult, mivel a tanulmány egy nyilvános műhelyvita tárgya volt, így világos, valós és okszerű is volt az intézkedés az Iasz. 26/A. § -ában foglaltak alapján.

[44] Az Egyezmény10. cikk (2) bekezdése éppen arról szól, hogy a demokratikus társadalomban szükséges intézkedésnek, megengedett beavatkozásnak minősül a véleménynyilvánítási jog gyakorlása kapcsán a bíróságok tekintélyének megóvása, valamint mások jóhírnevének a védelme. Az Alkotmánybíróság a 7/2014. (III. 7.) AB határozat [58] bekezdésében is kifejtette, hogy bizonyos esetekben a személyiségvédelem felerősödhet és figyelemmel kell lenni arra, hogy a bíróságokba vetett, a jogállami működéshez elengedhetetlen közbizalmat a bírák személyét érintő alaptalan, szélsőséges támadások ne ássák alá. Ezzel egyezően az EJEB is arra az álláspontra helyezkedett az igazságszolgáltatás társadalomban betöltött különleges szerepét hangsúlyozva, hogy annak az állampolgárok bizalmát kell élveznie, hogy sikeresen végezhesse a feladatait, meg kell védeni a bizalmat romboló megalapozatlan támadásoktól (Prager és Oberschlick v. Ausztria no. 15974/90.) Az elsőfokú bíróságnak figyelembe kellett volna vennie az EJEB azon álláspontját, miszerint az igazságszolgáltatásban szolgálatot teljesítő „köztisztviselőktől” elvárható, hogy önmérsékletet tanúsítsanak a véleménynyilvánítási szabadságuk gyakorlásában minden olyan esetben, amikor a bíróságok tekintélye és pártatlansága valószínűleg megkérdőjelezhető (Kudeshkina v. Oroszország no. 29492/05).

[45] Az elsőfokú bíróság megállapította az indokolás valóságát, elfogadta azt, hogy a tanulmány érintett része valóban alkalmas az igazságszolgáltatás tekintélyének csorbítására, így nem érthető, miért tekintette az indokolást okszerűtlennek. Ezzel azt állította, amennyiben az igazságügyi alkalmazott egy tanulmányban minden tényalapot nélkülöző megállapításokat közöl, mellyel azt sugallja, hogy az igazságszolgáltatás nem független, ez nem elégséges indok a jogviszony azonnali hatályú megszüntetéséhez. Az Alkotmánybíróság a 13/2014. (IV. 18.) AB határozat [41] bekezdésében hangsúlyozta, míg az értékítéletet megjelenítő vélemények nagyobb toleranciát követelnek, addig a tényeket állító, avagy híresztelő kifejezések esetében fokozottabb gondosság követelhető meg. Az EJEB gyakorlata szerint is a véleménynyilvánítás szabadsága kötelezettségekkel és felelősséggel jár, amely azt jelenti, a megfogalmazottak nyilvánosságra hozatalát meg kell előzze azok pontosságának és megbízhatóságának ellenőrzése, e kötelezettség teljesítése kiemelt jelentőségő, ha az érintett lojalitással tartozik a munkáltatója felé (Heinisch v. Németország no. 28274/08.). Az elsőfokú bíróság csupán egy vitatott mondatot említ a tanulmány kapcsán, a megszüntető intézkedés indokolása azonban utal a tanulmány 15-16. oldalán szereplő, az Alperes1val (elnökével és bíráival) összefüggő, tényekkel alá nem támasztott, a jóhírnév sérelmét jelentő megállapításokra is.

[46] Az elsőfokú bíróság okszerűtlenül állapította meg, hogy a felperes a szerzőtársával „a szó klasszikus értelmében” nem hozta nyilvánosságra a vitatott művet. Ezen állítás nem értelmezhető, de tény, hogy a tanulmány egy nyilvános műhelyvita tárgya volt, annak terjesztése a felperes és szerzőtársa által nem kontrollált módon történt, így az nyilvánosságra hozottnak minősül.

[47] Az elsőfokú bíróság indokolás nélkül tért el az Alperes1 Mfv.IV.10.014/2024/5. számú határozatában foglaltaktól is, mivel már a munkáltató jóhírnevének veszélyeztetése is jogellenes munkavállalói magatartás. Ekként rendelkezik az Iasz. 9. § (3) bekezdése is, amely nem különböztet az igazságügyi alkalmazottak között a tekintetben, hogy melyik munkaköri csoportba tartoznak. Önmagában a tudományos tevékenység végzése nem eredményez(het)i a főtanácsadók szélesebb körű véleménynyilvánítási szabadságát az egyéb munkakörben foglalkoztatott, tudományos tevékenységet nem végző igazságügyi alkalmazottakhoz képest. E jogviszony létesítése azzal a kötelezettséggel is jár, hogy a közügyek megvitatása során be kell tartani az adott jogviszonyra irányadó többlet kötelezettségeket. Így biztosított az Alperes1 Alaptörvény XXV. cikk (1)-(3) bekezdésében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben (a továbbiakban: Bszi.) rögzített feladatainak az Alaptörvény XXVIII. cikk rendelkezéseinek megfelelő ellátása.

[48] Az elsőfokú bíróság a demokratikus társadalomba való beavatkozás szükségességének elbírálása körében a munkáltató státuszának értékelését teljes mértékben elmulasztotta. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében valamennyi közéleti párbeszéd igényt tarthat a közéleti vitákat és közügyek vitatását megillető alapjogi védelemre, ez azonban más-más alkotmányjogi mércén keresztül érvényesül, így eltérő tartalmú. A közintézmények szabad megalakításának és a demokratikus akaratképzésnek előfeltételt jelentő szűkebb értelemben vett politikai szólás alapjogi védelme szélesebb, mint az igazságszolgáltatás bírálatát megfogalmazó véleményé, mely utóbbi az ítélkezés pártatlansága, valamint az ítélkező bírák tekintélyének megóvása érdekében is korlátozható [14/2017. (VI. 30.) AB határozat]. Így az Alperes1i bírák függetlenségét megkérdőjelező állítások a közlő személyétől függetlenül sem élvezhetik a szabad véleménynyilvánítás oltalmát. Ezáltal a felpereshez mint társszerzőhöz köthető tanulmányban az az állítás, amely azt sugallja, hogy az Alperes1 bírái nem függetlenek, nem ítélkeznek pártatlanul, biztosan nem élvezhet alapjogi védelmet, még ha a felperes értékítélete alapján a vitatott megállapításával az alperes hírnevének súlyos rombolása nem valósult meg, nem jelenti azt, hogy ez a társadalom értékítélete szerint is így lenne (Kúria Mfv.VIII.10.001/2023/4.). A tanulmányban említett személyek mind bírók, akikkel kapcsolatban a „kormánybarát” jelző nem értelmezhető törvényesen és racionálisan, ezért tisztán sértő. A kulcspozíció vezetői beosztásokat jelent, akik a felperes munkahelyi vezetői voltak és nem várható el tőlük, hogy a személyüket megsértő felperesben a továbbiakban megbízzanak. Az elsőfokú bíróság az integritássértő esemény kapcsán pedig olyan lezárt vizsgálatról fejtette ki az álláspontját, amelyet a felperes jogorvoslattal nem támadott, azzal együtt, hogy a szabályzatok minden dolgozó számára hozzáférhetőek, azokat helyben szokásos módon közzétételre kerülnek.

[49] Az elsőfokú bíróság a Pp. 2. §-ának megsértésével kereseti kérelem hiányában állapította meg a 2022. május 31-i jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan a felperes végkielégítésre való jogosultságát. Az elsőfokú eljárás során mindvégig hangsúlyozta, az Iasz. önálló szabályozást tartalmaz a határozott idős jogviszony létesíthetőségét illetően, nem veszi át az Mt. 192. § (2) és (4) bekezdését, így szóba sem kerülhet a munkáltatói jogos gazdasági érdek vizsgálata a határozott idős kikötés jogszerűségénél. Emellett figyelmen kívül hagyta, hogy a végkielégítés nem önmagában a jogviszony bármilyen módon történő megszüntetéséhez kapcsolódik, arra csak az Iasz. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján van mód.

Az elsőfokú bíróság nem adta e körben annak indokát, hogy az Iasz. mely rendelkezésére alapozva állította meg a végkielégítésre való jogosultságot. Emellett az elsőfokú bíróság a saját álláspontjához képest sem volt következetes, a végkielégítésre való jogosultság körében logikátlan megállapításokat is tett, két határozott idős intézkedés kapcsán állapította meg a semmisséget, mégis 8 határozott idős kikötésre alapozva látta megvalósultnak az Mt. 7. § szerinti joggal való visszaélést. Megalapozatlanul utalt a végkielégítés kapcsán az Iasz. 27/A. §-ában foglaltakra is, mely jogszabályi rendelkezésnek a per eldöntésénél nem volt relevanciája, azzal együtt, hogy az elsőfokú bíróság maga is azt állapította meg, a 2022. május 31-i jogviszony megszűnés a felek egyező akaratából teljesült.

[50] Az illetmény számításra vonatkozó rendelkezés sérti az Iasz. 97-103. §-ában foglaltakat. Az elsőfokú eljárásban okiratokkal igazolta, hogy a felperes illetménye havi 509.994 forint volt a jogviszony megszűnésekor, átlagilletménye pedig az Iasz. 121/B. § alapján 524.285 forint. Nem érthető, hogy az elsőfokú bíróság miért fogadta el azt a jogilag lehetetlen álláspontot, hogy a felperes illetménye több volt, mint az átlagilletménye.

[51] A másodlagos fellebbezési kérelem indokolásaként előadta, hogy az elsőfokú bíróság jogi értékelése kizárólag arra terjed ki, hogy a felperes véleménynyilvánításhoz való joga jogszerűen került-e korlátozásra, így teljesen áthelyeződött a hangsúly a munkáltatói intézkedés vizsgálatáról a véleménynyilvánítás szabadságához való alapjog értékelésére. A felmentés szövegéből egyértelműen kiolvasható, azt sérelmezte: a tanulmánynak a bírák pártatlanságát megkérdőjelező állításai hipotetikusak, tényekkel alá nem támasztott összefüggéseket sugallanak, ezek túlmutatnak a véleménynyilvánítás szabadságán, különös figyelemmel arra, hogy a tényállítás és az értékítélet eltérő jogi megítélés alá esik. Az intézkedést azért tartotta indokoltnak, mert az Iasz. 26/A. § (1) bekezdésében írtak megvalósultak. A bíróságnak pedig a közölt indok jogszerűségéről kell döntenie a felrótt kötelezettségszegés vizsgálata alapján. Így az elsőfokú bíróságnak azt kellett volna megítélnie, hogy a felperes megsértette-e az Iasz. 39. § (2) bekezdésében és a 26/A. § (1) bekezdésében foglaltakat. Nem vizsgálta, hogy a felperes magatartása a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tette-e, alkalmas volt-e a munkáltató jóhírnevének súlyos rombolására, a sérelmezett állítások tényállításnak vagy értékítéletnek minősülnek-e. Nem végezte el annak értékelését, hogy a tanulmány kijelentései alkalmasak voltak-e a munkáltató jogos érdekeinek, jóhírnevének veszélyeztetésére, így az elsőfokú ítélet sérti a Pp. 2. § (1) (2) bekezdését, 341. § (1) bekezdését, 342. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 346. § (4) és (5) bekezdését.

[52] Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos megállapítások szükségtelenek és megalapozatlanok az elsőfokú ítéletben. A felperes a 2025. június 25-i perfelvételi tárgyaláson kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsértés vonatkozásában igénye, felvetése nincs. Emiatt indokolatlanul foglalt állást az elsőfokú bíróság a tanulmány kezelésének jogszerűségét érintően, így kérte e körben tett ítéleti megállapítások mellőzését.

[53] Ezek a megállapítások megalapozatlanok és nélkülözik az adekvát, jogszabályi rendelkezésekkel alátámasztott jogi indokolást. Fellebbezésében fenntartotta azt az

álláspontját, hogy elsődlegesen a tanulmány nem minősül személyes adatnak, másodlagosan az adatkezelés jogszerű volt. A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján a tanulmány tartalma nem személyes adat, az nem a felperes személyéről szól, a hozzáférhetővé tett tanulmányt ismerte meg, de ezáltal nem vált annak adatkezelőjévé. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés e) pontja szerinti jogalapon jogszerűen kezelte a tanulmányt, az nem tekinthető jogsértő bizonyítási eszköznek. Az igazságszolgáltatási tevékenység közhatalmi tevékenységnek, így az adatkezelés az igazságügyi feladat ellátása során végzett adatkezelésnek minősül. A közhatalom gyakorlása közvetlenül jogszabályhoz kötött, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés e) pontjának második fordulata szerint az adatkezelési művelet az igazságszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódott, annak jogalapját az Iasz. 26/A. § (2) bekezdése teremtette meg. A tanulmányt az azonnali hatályú felmondás megalapozására használta fel és személyes adatkezelésének a tényéről tájékoztatta a felperest. A célhoz kötött adatkezelés elvének megfelelően kizárólag a sérelmezett munkáltatói intézkedéssel összefüggésben kezelte a tanulmányt, további adatkezelési műveletet nem végzett, így adatvédelmi jogsértés fel sem merülhet. Az adatvédelmi szabályoknak az elsőfokú bíróság szerinti értelmezése ténylegesen kizárja a munkavállalóval szemben a munkahelyén kívüli magatartása miatti munkáltatói intézkedés alkalmazását, ez ellentmond az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglaltaknak.

A felperes csatlakozó fellebbezése

[54] A felperes a csatlakozó fellebbezésével érintett részében az elsőfokú ítélet megváltoztatását kérte, a szerzői társszerzői minőség és a kötelezettségszegő magatartás összefüggései körében.

[55] A társszerzői minőség felmondási okként nem szerepel a jogviszony megszüntető nyilatkozatban, ennél fogva nem a felmondás valós indoka körébe tartozó kérdés, hanem tényként kell kezelni. Az elsőfokú ítélet a [34] bekezdésében nem állapította meg, hogy a felmondás indoka valós, kizárólag rögzítette, hogy társszerzőnek tekinthető, vagyis szerzőként közreműködött a tanulmányban. Az ítélet [50] bekezdése nem áll összefüggésben a felmondás okszerűségével, személyes meghallgatásakor előadta, alkalmazásának feltétele volt a tudományos munkásság, amely folyamatos publikálási kényszerrel is járt. E minőség szintén nem a felmondás indokaként azonosítható. Az alperes maga sem a társszerzői minőségre hivatkozott, hanem arra, hogy az inkriminált szövegrész szerzőjének tekintette, e minőségében a véleménynyilvánítás határait meghaladóan nyilvánult meg az alperesi álláspont szerint.

[56] Megalapozatlan az ítéleti megállapítás a [34] bekezdésben az, hogy társszerzői minőségéből lehetne vizsgálni a szolgálati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségeket. Az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése kizárólag az igazságügyi alkalmazott magatartásának értékelését teszi lehetővé és nem más, illetve az érintett által nem tanúsított magatartást. Ez azt jelenti, hogy szerzőtársával vagy a tanulmány egészével való egyetértése nem valósíthat meg kötelezettségszegést. A felek által nem volt vitatott, hogy nem tőle származik a sérelmezett szövegrész. Az elsőfokú bíróság a felmondás jogszerűségének megítélésekor a szerzőtársi minőséget összemosta az individualizált munkavállalói felelősséggel, ami az Iasz. 26/A. §-

ába ütközik. Az elsőfokú bíróság álláspontját a szerzői jogi törvény is cáfolja, amely szerint a szerző csak a saját szellemi termékével kapcsolatosan felel, a közös mű nem egy szerző saját szellemi terméke, egy olyan összeadott produktum, melyben minden szerző a saját maga által írt részért felel. A 29. sorszámú jegyzőkönyvben a felmondással érintett tanulmányról részletesen nyilatkozott, előadva, hogy az egész tanulmányból mintegy három oldalt jegyzett és az az Európai Unió Bíróságával kapcsolatos vizsgálódásra terjedt ki. Az elsőfokú bíróság nem adott számot arról sem, amennyiben a társszerzői minőségből fakadóan kell vizsgálni a kötelezettségszegést, ennek mi a jogalapja. Ezzel sérült a Pp. 279. § (1) bekezdése és 346. § (4)-(5) bekezdése.

[57] Az Mt. 8. §-a és az Iasz. 26/A. §-a közti hiteles jogi összefüggések körében kiemelte, az elsőfokú bíróság ugyan helyesen levezette az alapjogi és az EUB joggyakorlattal kapcsolatos érvelést, mégsem tulajdonított jelentőséget annak, hogy azt az Mt. 7. §-a vagy 8. §-a alapján kell-e értelmeznie. Az Mt. 7. §-ra hivatkozás esetén osztott a bizonyítás, míg az alperes által hivatkozott Mt. 8. §-a körében a teljes bizonyítási teher az alperesre hárult. Az Mt. 7. §-ának alapja a munkavállaló véleményének elfojtása, munkáltatói érdeksérelem fennállásának bizonyítása nélkül. Az Mt. 8. §-ának alapja a kifejtett vélemény foka és a munkáltatói nevesített érdeksérelem közötti közvetlen okozati kapcsolat fennállásának bizonyítása. Az Mt. 8. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakhoz képest az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése tovább szűkíti a munkáltató azonnali hatályú jogviszony megszüntetési lehetőségeit, az abban foglaltak helyes értelmezésével az alperesnek azt kellett bizonyítania, hogy igazságügyi alkalmazottként tanúsított magatartása a munkavégzésével vagy igazságügyi szolgálati jogviszonyából adódó kötelezettségével függött össze, pontosan melyek ezek a kötelezettségek és e magatartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a betöltött munkakör tekintélyét vagy a munkáltató jóhírnevét súlyosan rombolja, emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a szolgálati viszonyt fenntartsa. Ehhez képest a perben az derült ki, hogy a jogviszony megszüntető nyilatkozatban foglalt állítások valótlanok és okszerűtlenek, nem igazságügyi alkalmazottként tanúsította a sérelmezett magatartást, az nem a munkavégzésével, nem az igazságügyi szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségével, vagy munkahelyén kívül tanúsított magatartásával függött össze, és meg sem valósult magatartása, így nem is lehetett alkalmas a betöltött munkakör tekintélyének, a munkáltató jóhírnevének súlyos rombolására. Nem derült ki, hogy az alperes jóhírneve hol és milyen mértékben, mikor sérült, az sem, hogy a nem létező rombolás miért volt súlyos. Az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése nem tartalmaz veszélyeztető tényállási elemet, hanem súlyos jóhírnév rombolást kíván. Emellett az EBH2018.M.23. számú döntés a súlyosan romboló jóhírnévsértő magatartás nyilvánosság előtti követelményét fogalmazza meg.

[58] Mindezeken túl utalt a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása körében arra, hogy az alapjogok korlátozásakor irányadó szükségesség és arányosság tesztje alapján a jogvitában elsődlegesen azonosítani kell az adott ügy véleménynyilvánítási szabadságának vonatkozásait, és a magatartási zsinórmértéket az alapjog alkotmányos tartamára tekintettel kell értelmezni. Az alapvető jogok munkaviszonyból fakadó korlátozására az elérni kívánt céllal arányosan nyílik lehetőség, amely megköveteli a korlátozással elérni kívánt cél és az alapjogi korlátozás súlyának mérlegelését. Minél erősebb érvek szólnak egy alapjog védelme mellett, annál szigorúbban szükséges eljárni annak korlátozásakor [3/2013. (II. 14.) AB határozat, 3/2015. (II. 2.) AB határozat]. Ezt támasztja alá az Mt. 9. § (2) bekezdésében megfogalmazott jogkorlátozási klauzula is, valamint a Matúz v. Magyarország (no. 73571/10)

ítélet 25-28. pontjában megfogalmazottak. A Herbai v. Magyarország (no. 11608/15) ügyben a 14/2017. (VI. 30.) AB határozat felülvizsgálata történt meg, az Alkotmánybíróság megállapításainak alaptalanságát rögzítve és megállapítva, hogy a kérelmező elbocsátása minden kevésbé súlyos intézkedés lehetőségének mérlegelése nélkül meglehetősen súlyos szankció volt. Esetében is rendelkezésre állt más jogviszony megszüntetési mód és munkáltatói fegyelmezési eszköz.

[59] Értelmezhetetlen az az alperesi hivatkozás, mely szerint az ítélet összemossa az okszerűség vizsgálata kapcsán az alperesi kötelezettségeket az Egyezmény 10. cikkében felállított olyan kötelezettségekkel, melyek az eljáró hatóságokat terhelik. A munkáltatói intézkedés okszerűsége és a tételes jogi szabályozás más kontextusban áll egymással, az intézkedés okszerűségét az indokokból kell megítélni, erre utal az Iasz. 23. §-a. Az azonnali hatályú munkáltatói intézkedés többletkövetelményt állít a munkáltató elé az Iasz. 26/A. § (1) bekezdéséből kitűnően, megköveteli a kötelezettségszegés és az alkalmazott intézkedés arányosságának a követelményét is, és kizárólag a munkáltató jóhírnevének súlyos rombolása esetén teszi lehetővé.

[60] Az Egyezmény 10. cikkének értelmezésével kapcsolatosan az alperesi érvelés ugyancsak alaptalan. Az alperes a jogvita alapjogi jellegét maga is elismerte. Az elsőfokú bíróság a jogvita alapjogi vetületét felismerte és az alapjogi mérlegelést az EJEB, illetve az Alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban végezte el. E körben teljeskörűen fenntartotta az elsőfokú eljárásban már kifejtett érveit, amire az alperesi fellebbezés érdemben egyébként sem reagált. Az alperes nem tudta elkülöníteni a jogvitában a munkáltatói és a közhatalmi státuszát, mivel azonban a jogvita alapjogi tartalma nem volt vitás, ez az elkülönítés relevanciáját vesztette. Az alperes maga sem állította, hogy a munkáltatói aktus kibocsátása során pusztán mint munkáltató, és nem mint közhatalmi szerv járt el. Mindezeken túl az Egyezmény 10. cikkének vélelmi köre kiterjed az EJEB fogalmi rendszere szerinti tágabb értelemben vett közszolgálati jogviszonyokra [Kudeshkina v. Oroszország (no. 29492/05)]. Ezekben az esetekben pedig mivel a munkáltatói intézkedés az államnak tudható be, az államszervezet részeként működő munkáltató köteles tartózkodni az Egyezmény megsértésétől, azaz negatív kötelezettsége áll fenn. Az elsőfokú bíróság mindezt helyesen alkalmazta vagy ismerte fel, amikor a perbeli jogviszony tekintetében az EJEB által kimunkált negatív tesztet alkalmazta. Az EJEB egyébként a közférába tartozó egyetem munkaviszony keretében foglalkoztatott oktatója kapcsán mutatott rá, hogy a magánjogi jogviszonyok körében is megállapítható a hatóságok felelőssége, amikor elmulasztották biztosítani a kérelmezők számára az Egyezmény 10. cikkében biztosított jog gyakorlását [Rubins v. Lettország (no. 79040/12)]. Az EJEB azt is megállapította, hogy az államnak pozitív (intézményvédelmi) kötelezettsége a véleménynyilvánítás szabadságához való jogvédelmet biztosítani, még a magánszemélyek egymás közötti viszonyában is [Herbai v. Magyarország (no. 11608/15.)]. Az alapjogból/Egyezmény által védett jogból fakadó sztenderek a jelen eljárásban mindenképpen alkalmazandók, ellenkező esetben az Alaptörvény IX. és X. cikkében biztosított jogvédelem és az Egyezmény 10. cikkében védett véleménynyilvánítási jog üresedne ki.

[61] A munkaköre kötelezettségeként végzett tudományos kutatás keretében társszerzőként megfogalmazott vélemények miatti szankcionálás kapcsán hangsúlyozta, az

Alperes1 éppen tudományos tevékenysége okán alkalmazta munkakörében azért, hogy kutatási szaktudását az Alperes1 feladatainak ellátása során hasznosítsa. Az Alaptörvény X. cikk (1)-(3) bekezdése és a 34/1994. (VI. 24.) AB határozat megállapításai az Alaptörvény értelmezése során is irányadóak. E körben kiemelte, a tudomány, a tudományos ismeretszerzés és tudományos tanítás szabadsága olyan szabadságjog, amely csak kivételesen korlátozható olyan indokkal, amelyek közvetlen valamely alapjog érvényesítésére és védelmére szolgálnak. Ellenkező esetben a tudományos kutatások külső befolyásolása a tudományos eredményeket torzítja és a tudományos hitelesség lerontásához vezet {34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 30/2022. (VI. 6.) AB határozat [54]}. Hangsúlyozta, azt a tudományos tevékenységet végezte a tanulmánytervezet elkészítésében való részvétel során, amely miatt munkakörét betölthette. Természetszerű, hogy a tudományos munkatársak tudományos munkájuk során adott esetben az igazságszolgáltatást érintő kritikus megállapításokat tesznek. Az alperes pedig olyan tevékenység miatt szankcionálta, amely nélkül a munkakört be sem tölthette volna. Mindezekből az következik, hogy az Alperes1 állami szervként döntött a tudományos kutatásban felvetett kérdésekben, másrészt a főtanácsadók éppen azt a tudományos tevékenységet nem végezhetik, ami miatt alkalmazzák őket. Ezáltal a tudományos kutatás lényege üresedik ki.

[62] A sérelmezett kéziratot nem publikálta, arról az alperes jogellenesen szerzett tudomást. Az alperes a műhelyvitáról történő értesülést követően ismerte meg a tanulmánytervezetet, és azt mint személyes adatát a GDPR-ban rögzített bármely jogalap hiányában kezelte. Az elsőfokú ítélet a [49] bekezdésében helytállóan rögzítette, hogy jogellenes adatkezelési művelet volt az alapja annak, hogy az igazságügyi szolgálati jogviszonyát az alperes azonnali hatállyal megszüntette.

[63] Az alperes állításával szemben nem hangzott el olyan állítás, miszerint az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban ne lenne igénye, a 29. sorszámú jegyzőkönyv 2. bekezdés 3. oldalán felvett jogi képviselője által tett nyilatkozatból sem lehet ilyet megállapítani. Az ott tett nyilatkozat az adatkezeléssel kapcsolatosan hangzott el úgy, hogy nincs sérelemdíj iránti igénye. A jogellenes adatkezelés ténye ettől még fennáll és ennek ellenkezőjét az alperes nem bizonyította. A kereseti kérelmében tett jogállításait az elsőfokú bíróság megfelelően bírálta el és helytálló megállapítást tett arra, hogy a jogellenes adatkezelés megvalósult.

[64] Az elsőfokú bíróság az ítélet [60] bekezdésében az Mt. 6. § (1) bekezdése alapján megállapította az alperes felróható magatartását a jogviszony megszüntető jognyilatkozattal kapcsolatosan, e körben azonban a Pp. 346. § (4) és (5) bekezdése alapján kiegészítésre szorul, mivel az ítéleti következtetéseknek is el kellett volna jutnia idáig, erre a keresetében maga is hivatkozott. A felmentés jogszerűségének megítélése körében ennek jelentősége van, az alperes felróható magatartása emiatt sem lehet jogszerű. Ennek okán az Mfv.IV.10.014/2024/5. és Mfv.VIII.10.001/2023/4. számú határozatok irrelevánsak.

[65] Nem hozta nyilvánosságra a tanulmányát, ezzel ellentétes bizonyítás terhe az alperesen nyugszik, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható.

Nyilvánosságra hozatal alatt ugyanis a nyilvános módon történő közzétételt, a bárki számára való elérhetővé tételt kell érteni, amit az EUB gyakorlata is alátámaszt. Az a körülmény, hogy a zárt vitára meghívott tíz, kizárólag szakmai tudományos közösségben működő személy előtt tette megismerhetővé társszerzőként jegyzett műve tervezetét, és amelyről nem volt jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 10. § (2) bekezdése alapján tájékoztatást adni, nyilvánosságra hozatalt nem eredményez. Továbbá fel sem merült a perben a közhatalom gyakorlása, mint adatkezelési jogalap. A felek között jogviszony nem azért áll fenn, mert az alperes közhatalmát gyakorolva azt létrehozta, hanem azért, mert a felek konszenzuálisan ebben megállapodtak meg. Nincs olyan közhatalma az alperesnek, amely megvalósítása érdekében szükséges lenne műhelyvitán megtárgyalt közleménytervezetek megismerése.

[66] A sérelmezett kézirat tartalma és annak alkotmányos megítélése körében hangsúlyozta, hogy részletesen ismertette az elsőfokú eljárásban azokat a publikációkat, nemzetközi szervezetek megállapításait, amelyek a sérelmezett következtetés ténybeli alapjául szolgálnak. Az alperes ezt cáfoló nyilatkozatot az eljárás során egyáltalán nem tett. A valós tények közlése és a vélemény megfogalmazása a jóhírnév és a becsület megsértését nem teszi megállapíthatóvá (BH2019. 13.), a kézirat közvetkeztetései in abstracto sem lettek volna alkalmasak az alperes jóhírnevének a veszélyeztetésére, rombolására, azon túl, hogy az EJEB az alperes által sérelmezett közlése konkrét Egyezményes védelmét explicite kimondta. Az alperes nem szankcionálhat legsúlyosabb munkajogi szankcióval egy olyan magatartást, amely alapjogi védelmet élvez. Az EJEB gyakorlata szerint egy absztrakt alkotmányos érték (igazságszolgáltatás jóhírneve) védelmében legfeljebb a ténybelileg nyilvánvalóan megalapozatlan, stílusában gyalázkodó, nagy nyilvánossággal közölt szólás esetén képzelhető el a vélemény szankcionálása. Az EJEB a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt korlátozási célokat, mint a véleménynyilvánítás szabadsága alóli kivételeket szigorúan értelmezi és gyakorlata szerint bármely korlátozás szükségességét meggyőzően kell igazolni. Az igazságügyi szervezetrendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása azok közügyi vonatkozásából kifolyólag a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmi szintjét kell, hogy élvezzék, amellyel szemben rendkívül szűk körben nyerhet csak igazolást valamely állami beavatkozás. Ennek legitim céljaként nem szolgálhatnak olyan intézkedések, amelyek az igazságszolgáltatás kötelékében működő személyek korábbi, éppen az igazságszolgáltatás függetlenségével szemben ható folyamatokra rámutató kritikus véleménynyilvánításának eredményeképpen hoztak meg.

[67] Az elsőfokú bíróság a sérelmezett kézirat egészét vizsgálata alá vonta, és különös hangsúlyt társított ahhoz a mondathoz, amelyet az alperes konkrétan megjelölt a felmentésben. E körben rámutatott az EJEB által a Žurek v. Lengyelország (no. 39650/18) ügyben kifejtettekre és hangsúlyozta, a közlés Egyezményes védelmet élvez, még a hivatásukból kifolyólag eleve magasabb önmérsékletre köteles bírák vonatkozásában is. Így a tudományos munkát a munkakör betöltésének feltételeként végző, ezáltal szükségszerűen tudományos közléseket megfogalmazó főtanácsnokok tekintetében sem lehet alacsonyabb a védelem szintje, ezt az alperes jóhírneve nem írhatja felül. A műhelyvita nyilvánossága speciális volt, a tanulmány hibáira, pontatlanságaira kívánta felhívni a szerzők figyelmét.

[68] A vonatkozó tanulmányrészlet szakmai alapon a tudományos kutatás és az akadémiai tisztesség szigorú kritériumainak megfelelő tényekkel és adekvát hivatkozásokkal alátámasztott módon mutatott rá bizonyos, az igazságszolgáltatás tényleges függetlenségét erodáló folyamatokra. A tudományos igazság kérdésében az alperesnek nem, csak a tudomány képviselőinek lett volna joga állást foglalni [34/1994. (VI. 24.) AB határozat]. Az EJEB következetes joggyakorlata értelmében azok az intézkedések, amelyek az igazságszolgáltatás keretében működő személyek korábbi, éppen az igazságszolgáltatás függetlenségével szemben ható folyamatokra rámutató kritikus (és megalapozott) véleménynyilvánítására adott reakcióként hoznak meg, ahelyett, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét és ezen keresztül tekintélyét biztosítanák, ellenhatnak annak (Baka v. Magyarország no. 20261/12).

[69] Kiemelten hangsúlyozta, a tanulmány ítélkező bíróval, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban semmilyen megállapítást nem tett, az Alperes1 elnökével szemben is pusztán személyzeti politikája, akadémiai munkássága, illetve a kinevezések körülményei kapcsán vont le kritikus következtetéseket. A perbeli alapjogkorlátozást az alperes az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését megsértve, tényleges kényszerítő ok nélkül hajtotta végre, ami semmiképpen nem lehetett szükséges. A jogviszony megszüntetésének indokai nem szolgálhatnak a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozásának alkotmányos igazolásaként. A helyzetet súlyosítja, hogy e korlátozás a legsúlyosabb munkáltatói intézkedéssel történt. Külön kiemelte, hogy az EJEB a tanulmány inkriminált részletével azonos tartalmú nyilatkozat Egyezményes védelmét kimondta az Žurek-ügyben, megállapítva a 10. cikkének sérelmét Waldemar Žurek lengyel bírói tanácsi szóvivő nyilatkozatait követő igazolatlan elmozdításával összefüggésben, a nyilvános megszólalást követően.

Az alperes fellebbezési ellenkérelme

[70] Az alperes a felperes keresetét elutasító elsőfokú ítéleti rendelkezés helybenhagyását kérte, hangsúlyozva, hogy a felperes fellebbezési kérelmei ellentmondásosak, iratellenesek és megalapozatlanok.

[71] A fellebbezésében írtakat fenntartva hangsúlyozta, az Iasz. önálló szabályozást tartalmaz a határozott idős jogviszony létesíthetőségét illetően, nem veszi át az Mt. 192. § (2) és (4) bekezdését, így szóba sem kerülhet a munkáltatói jogos érdek vizsgálata, a határozott idős kikötési jogszerűségénél. Emellett figyelmen kívül hagyta az elsőfokú bíróság, hogy a végkielégítés nem önmagában a jogviszony bármilyen módon történő megszüntetéséhez kapcsolódik, arra csak az Iasz. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján van mód. Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság kereseti kérelem nélkül döntött a 2022. május 31-i jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó végkielégítés megfizetéséről, és a felperes a Pp. 373. §-ába ütközően a fellebbezésében terjesztette elő az erre irányuló kereseti kérelmét, egyben azt is sérelmezve, hogy a három havi felmentési időre járó átlagilletmény sem került megfizetésre.

[72] Hangsúlyozta, hogy a 2022. május 31-i jogviszony megszűnés jogellenességéhez kapcsolódóan önálló igényt a felperes még ezirányú kereseti kérelem esetén sem érvényesíthetett volna eredményesen, mert arra az Iasz. 92. § (1) bekezdése szerint csak a sérelmezett munkáltatói intézkedés kézhezvételét követően 15 napon belül lett volna jogszerű lehetősége. Az Iasz. 124. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Mt. 287. § (4) bekezdése sem teszi lehetővé a hat hónapon túli igényérvényesítést.

[73] Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a 2022. május 31-ig fennálló jogviszony jellegétől függetlenül a felek közös akaratelhatározással felszámolták a jogviszonyt, (Mt. 22. § (4) bekezdés, Mfv.X.10.128/2020/5.). A felperes ez ellen tiltakozással nem élt, a jogviszony folyamatos fennálltára nem hivatkozott. Fennálló jogviszony hiányában szóba sem kerülhet az Iasz. 96/A. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazhatósága, a munkáltatónak nem volt foglalkoztatási, a felperesnek pedig rendelkezésre állási kötelezettsége. A felperes a fellebbezésében sem jelölte meg, hogy álláspontja szerint miért nem szűnt meg a felek között a jogviszony 2022. május 31-én és akár a határozatlan idős jogviszony is felszámolható a felek erre irányuló teljesedésbe ment akaratával. Az elsőfokú bíróság ezen álláspontot is osztotta, abban tévedett, hogy végkielégítés nem kapcsolható bármilyen jogviszony megszűnéshez, csak a jogszabályban rögzített esetkörökhöz.

[74] A felperes a fellebbezésében nem rögzítette, hogy a kártérítés Iasz. 83. §-ában meghatározott fogalmi elemei a perbeli esetben hogyan valósulhattak meg. A hivatkozott Mt. 29. § (1) és (3) bekezdése a perbeli tényállás mellett irreleváns, szóba sem került. Az Mt. 29. § (5) bekezdésére a felperes kizárólag a fellebbezésében hivatkozott, és önmagában azért nem lehet jogellenes egy jogviszony megszűnés/megszüntetés, mert esetlegesen átminősül a jogviszony jellege határozott idősből határozatlan idejűvé. Emellett ellentmondásos is a fellebbezés, mert a 2022. május 31-i jogviszony megszűnés jogellenessége miatt kíván olyan igényt érvényesíteni, amely csak a jogviszony felszámolásához kapcsolódhat, ellenben azt is állítja, hogy a megjelölt időpont után folyamatos volt a jogviszonya, emiatt kíván kártérítést, illetve „rendelkezésre állás” jogcímén igényt érvényesíteni 2022. május 31. és szeptember 1-je között. Az elmaradt illetményre vonatkozó igény jogalapja teljesen hiányzik. Emellett szükséges a felperes nyilatkoztatása a máshonnan megtérült jövedelmére vonatkozóan az Iasz. 30. § (1) bekezdésére figyelemmel.

[75] Az elsőfokú bíróság ítéletének a keresetet elutasító része kapcsán a hatályon kívül helyezésre irányuló fellebbezési kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan, az nem tartalmazza a Pp. 371. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltakat, így arra az ellenkérelem előterjesztése sem lehetséges.

[76] A felperes elsőfokú perköltségének mérséklése kellően indokolt és megalapozott döntés volt. A figyelembe vett 52 munkaóra felemelésének nincs indoka, emellett a fellebbezés elkészítéséért felszámított ügyvédi munkadíj is eltúlzott és annak mérséklése indokolt.

A felperes fellebbezési ellenkérelme

[77] A felperes érvelése szerint megjelölte azokat a precedens döntéseket, melyek az igazságügyi szolgálati jogviszonyban állók esetében a határozott idejű jogviszonyok létesítésének jogellenességét állapították meg. Munkáltatói jogos érdeket az alperes a perben nem igazolt, az Iasz. is akként rendelkezik, hogy az első kinevezés szólhat határozott időre. Annak elteltét követően a jogviszony kizárólag határozatlan időre létesíthető, esetében ez hároméves időtartamot jelentett.

[78] A végkielégítés iránti igényét több jogcímen is előterjesztette, egyrészt a semmisség jogkövetkezményeként, másrészt a munkáltató által okozott kár jogcímén, az Iasz. 124. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Mt. 29. § (1), (3-(5) bekezdése szerint. Ez utóbbi az Iasz. 30. §-a alapján történő igényérvényesítést tesz lehetővé. Így a semmisség jogkövetkezményét az Iasztv. 30. §-a szerint kell alkalmazni, e szerint jár részére a végkielégítés. Ugyanakkor a munkáltatót általános kártérítési kötelezettség is terheli az Iasz. 83. és 85. §-a alapján. Az alperesnek a foglalkoztatási kötelezettsége fennállt 2022. június 1-je és szeptember 1. napja között és elháríthatatlan külső okot igazolni nem tudott. Így az alperesnek az Iasz. 96/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján illetményfizetési kötelezettsége is fennáll. Jogviszonya a jogellenes megszüntetéssel nem szűnt meg – szemben az Mt. rendelkezéseivel – csak az ítélet jogerőre emelkedésekor.

[79] A végkielégítés számítása tekintetében nincs jelentősége annak, hogy mikor alakult át a határozott idejű jogviszony határozatlan idejűvé. Az Iasz. 27/A. § (2) bekezdése alapján a jogviszony megszakításával is érvényesül az egybeszámítás, amennyiben a megszakítás végén nem került sor végkielégítés fizetésére. Annak mértéke ugyanaz marad, mivel a munkáltatói jognyilatkozat közlésekor a következő sávban meghatározott nyolcéves időtartamot még nem érte el. Az Mt. 7. §-ához kapcsolódó jogi érvelését a jogos érdek csorbítására vonatkozóan fenntartotta. Az alperes határozott idejű kinevezésekkel rendeltetésellenes joggyakorlást valósított meg, jogos érdekeit sértette a jogszerű juttatások kifizetésének elmulasztásával. Emellett is fenntartotta azt az álláspontját, hogy jogviszonyának 2022. május 31-én való megszűnésére tett kikötés érvénytelen. Az érvénytelenséget a felek 2022. szeptember 20-án a jogviszony újrakötésével orvosolták, figyelemmel az Mt. 29. § (1) bekezdésére, így a jogviszony folyamatosnak és egybefüggőnek tekintendő.

[80] Az Iasz. 27/A. § (2) bekezdése szerint kell számítani a végkielégítés összegéhez a szolgálati idő tartamát. A bruttó 547.744 forint illetmény tekintetében az alperesi érvelés megalapozatlan, mivel az Iasz. 30. §-a kizárólag a felmentési idő tekintetében számol átlagilletménnyel. Az elmaradt illetménynek, mint kártérítésnek a számításánál a jogviszony megszűnésekori illetmény az irányadó az Iasz. 83. § (1) bekezdése és 85. §-a alapján. Ez összhangban van az Iasz. 121/B. §-ával is, így a végkielégítés vonatkozásában a jogviszony megszűnésekori illetmény az irányadó. Ez következik az Iasz. 30. § (2) bekezdéséből is.

[81] Az alperes érvelésével szemben az elsőfokú bíróság a jogvita alapjogi vetületét felismerte, és az alapjogi mérlegelést az EJEB, illetve az Alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban végezte el. E körben fenntartotta a csatlakozó fellebbezésében részletezetteket, rámutatott, ahhoz, hogy az alperes az elsőfokú ítélet vonatkozó megállapításait az alapjogi jogviszony tekintetében érdemben vitassa, azt kellett volna igazolnia, hogy egy demokratikus társadalomban milyen okból volt feltétlenül szükséges (hipotetikus) legitim korlátozási cél, - vagyis az Alperes1 jóhírnevének és a bíróság tekintélyének fenntartása – elérése érdekében őt a legsúlyosabb munkajogi szankcióval sújtani amiatt, hogy egy bírói függetlenséget vizsgáló tanulmánytervezethez társszerzőként hozzájárult. Az Alaptörvény IX. és X. cikke, illetve az Egyezmény 10. cikk szerinti védett véleménynyilvánításhoz, illetve tudományos kutatáshoz fűződő szabadságával élt. Az alperesi fellebbezés e tekintetben minden érdemi reflexiót nélkülöz, így az elsőfokú eljárásban már kifejtett alkotmányossági szempontú érveire utalt és ismételte meg azokat.

Az alperes fellebbezési ellenkérelme a felperes csatlakozó fellebbezésére

[82] Az alperes álláspontja szerint a felperes csatlakozó fellebbezése érdemi elbírálásra alkalmatlan, az nem felel meg a Pp. 371. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. A felperes csatlakozó fellebbezésében jórészt az alperesi fellebbezésben foglaltakra vonatkozó érvelését adta elő, nem pedig a csatlakozó fellebbezésének jogi indokait.

[83] Emellett hangsúlyozta a Pp. 372. § (1) bekezdésére figyelemmel azt, hogy a csatlakozó fellebbezéssel az ítéletnek csak az a része támadható, amelyet a fellebbezés érint. Az elsőfokú bíróság a keresetet részben elutasította, az elsőfokú ítélet csatlakozó fellebbezéssel támadott részét az alperesi fellebbezés nem érintette. Fellebbezésében egyértelműen állást foglalt és kifejtette, hogy az ítélet azon megállapítását, miszerint a jogviszony megszüntetés indokolása valós és a tanulmány érintett része valóban alkalmas az igazságszolgáltatás tekintélyének csorbítására, elfogadja és nem teszi vitássá a fellebbezésében. Ezért a csatlakozó fellebbezés e megállapítást már nem támadhatja és visszautasításának van helye. Amennyiben erre a másodfokú bíróság nem lát lehetőséget, az elsőfokú ítélet megváltoztatása abban az esetben sem indokolt, a felperes érvelése megalapozatlan. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a felmentés indoka valós volt. A felperes társszerzőként vett részt a tanulmány megírásában, a Szjt. 5-7. §-ában foglaltakra figyelemmel az elsőfokú bíróság megfelelően értékelte, hogy a felperes a tanulmány társszerzője volt. Annak, hogy a tanulmány melyik mondatát ki írta, nincs jelentősége, hiszen a külvilág felé a mű egésze úgy jelenik meg, mint a társszerzők közös műve. Így iratellenes a csatlakozó fellebbezés akörben, hogy a felek által nem vitatott tény volt, hogy nem a felperestől származik a sérelmezett szövegrész, társszerzőként lényegtelen ugyanis az, hogy a konkrét mondatot „ki vetette” papírra. A felperes pedig a Pp. 373. § (2) bekezdésében foglalt korlát miatt nem vitathatja a másodfokú eljárásban, hogy a tanulmány nem a szellemi terméke.

[84] Továbbá az elsőfokú ítélet a [34] bekezdésében egyértelműen tartalmazza az elsőfokú bíróságnak az indokolás valóságára vonatkozó általános megállapítását, amit

megerősítenek a [44] bekezdésben foglaltak. Ezt követően az elsőfokú bíróság ítéletében már az okszerűség kérdéskörét vizsgálta. Az Iasz. 23. § (1) bekezdése szerinti hármas követelményrendszer meglétét a világosság, a valóság, okszerűség sorrendjében kell vizsgálni. Az elsőfokú bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindebből csak az okszerűség követelményének nem felel meg a munkáltatói intézkedés, de olyat nem rögzít, hogy a felmondás indoka bármely részében valótlan lett volna. Az elsőfokú bíróság nem vitatta azt, hogy az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennálltak. Így az elsőfokú bíróságnak csak abban a körben kellett állást foglalnia a jogviszony megszüntetés jogszerűsége körében, hogy az indokot okszerűtlenné teszi-e az a körülmény, hogy az alperes jogvédelmének sérelme nem kapott széleskörű nyilvánosságot azáltal, hogy a tanulmány megjelentésére nem került sor.

[85] Az Mt. 8. §-a és az Iasz. 26/A. §-ával kapcsolatos felperesi érvelés is téves és megalapozatlan. E körben teljeskörűen fenntartva az elsőfokú eljárásban előadottakat kiemelte, az Iasz. 26/A. §-ában foglalt feltétel fennálltához az szükséges, hogy a munkavállalói magatartás alkalmas legyen arra, hogy a munkáltató jóhírnevét súlyosan rombolja. Emiatt téves az elsőfokú bíróságnak a nyilvánossággal kapcsolatos álláspontja, mivel ilyen követelményt az Iasz. 26A. §-a nem fogalmaz meg. A felperes a csatlakozó fellebbezésében maga állítja, tényekkel alátámasztott módon mutatott rá a tanulmányrészlet az igazságszolgáltatás függetlenségét erodáló folyamatokra. Egyben tévesen hivatkozott arra, hogy az EBH2018.M.23 számú határozatai érvelését alátámasztják, mivel abban az ügyben az Alperes1 mint alperes, felülvizsgálati kérelme megalapozott volt.

[86] A felperes a csatlakozó fellebbezésében is megismételte az Egyezmény 10. cikkével kapcsolatos álláspontját, amely azonban a csatlakozó fellebbezéshez nem kapcsolódó kérdéskört érint. A felperesnek nem volt munkaköri kötelezettsége a sérelmezett tanulmány készítése és annak nyilvánosságra hozatala, ilyet mindeddig a felperes sem állított. Az Iasz.-ban foglalt kötelezettségek és azok megszegése esetén alkalmazott jogkövetkezmények függetlenek attól, hogy az igazságügyi alkalmazott folytat-e tudományos tevékenységet. A felperes adatkezeléssel kapcsolatos csatlakozó fellebbezése érdemi elbírálásra alkalmatlan és ellentmondásos. A Pp. 376. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ítélet indokolása ellen is fellebbezésnek van helye. A tanulmány kezelésének jogszerűségével összefüggésben kifejtetteket csatlakozó fellebbezésként nem lehet értelmezni, azok nem felelnek meg a Pp. 371. §-a rendelkezéseinek. A felperes nem jelölte meg, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos megállapítások közül konkrétan melyiket támadja, milyen tartalmú döntés meghozatalát kéri és mi a jogszabálysértés. Továbbá a felperes csatlakozó fellebbezése II.4. pontjában az elsőfokú eljárásban előadottakat (2025. április 10-én kelt beadvány 7. és 8. pontja) szó szerint idézte, ez önmagában kizárja azt, hogy a beadvány csatlakozó fellebbezésként értelmezhető legyen.

[87] A csatlakozó fellebbezés érdemi elbírálása esetén arra mutatott rá, hogy a felperes saját aktuális érdekeire nézve értelmezte a tanulmány nyilvánosságra hozatalát, és fenntartotta azt az álláspontját, hogy a felperes nyilvánosságra hozta a tanulmányt. A műhelyvita nyilvános volt, arra bárki regisztrálhatott, zártkörűnek tekinteni teljesen megalapozatlan, a bizonyítási teherre vonatkozó felperesi értelmezés ellentétes a Pp. szabályaival. Az elsőfokú bíróság megfelelően rögzítette, hogy a felperes nem érvényesített

igényt a jogellenesnek vélt adatkezelés kapcsán. Éppen ezért volt jogszabályellenes az elsőfokú ítélet indokolásában az alperes adatkezelésével kapcsolatos érvelés, és a Pp. 2. § (2) bekezdése alapján nem az elsőfokú bíróság ítélete indokainak kiegészítésére van szükség, hanem a felperesi kérelmen túlterjeszkedő ítéleti indokolás mellőzésére. A Žurek v. Lengyelország (no. 39650/18) üggyel a jelen ügyben felvetett probléma nem összehasonlítható, jelentősen eltérő a tényállása, és a másodfokú eljárásra irányadó eljárásjogi korlátokra tekintettel a jelen ügy elbírálása szempontjából nincs is jelentősége.

[88] A felperes által érvényesíteni kívánt másodfokú perköltség jelentősen eltúlzott és annak mérséklése indokolt.

[89] **A másodfokú bíróság döntése**

[90] Az alperes fellebbezése nem alapos, a felperes fellebbezése és csatlakozó fellebbezése részben alapos.

[91] A másodfokú bíróság a Pp. 370. § (1) bekezdése és 371. §-a alapján a fellebbezések, a csatlakozó fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelmek korlátai között bírálta felül az elsőfokú ítéletet. A felek nem támadták a sérelemdíj iránti kereseti kérelmet elutasító ítéleti rendelkezést, így azt a másodfokú bíróság sem érintette.

[92] A felperesnek az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezési kérelme nem felelt meg a Pp. 371. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltaknak, annak a Pp. 380. §-a és 381. §-a szerinti feltételei sem álltak fenn.

[93] A felperes csatlakozó fellebbezésének előterjesztése – az alperes álláspontjával szemben – nem ütközött a Pp. 372. § (1) bekezdése szerinti korlátba, visszautasításának nem volt helye. A fél csatlakozó fellebbezéssel annak járulékos jellege miatt csak abban a részében támadhatja az elsőfokú ítéletet, amelyben azt a fellebbezés is érintette. Ennek alkalmazása szempontjából nem annak van jelentősége, hogy a fellebbezés az elsőfokú rendelkezést milyen jogi érvelés alapján vitatja, hanem annak, hogy az alperes az igazságügyi alkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeinek alkalmazása iránti kereseti kérelemnek helyt adó rendelkezés megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte. Ennek okán az erre vonatkozó elsőfokú ítéleti rendelkezések nem emelkedtek jogerőre, amely értelemszerűen azt is jelenti, az indokoláshoz sem fűződik anyagi jogerőhatás. A kialakult bírói gyakorlat alapján megalapozottan kifogásolhatta az ellenérdekű fél fellebbezése alapján csatlakozó fellebbezésében a felperes a számára nem elfogadható indokolási részeket (Pfv.20.787/2023/13., Gfv.30.181/2021/5.).

[94] Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, a bizonyítékokból levont következtetéseivel, érdemi döntésével azonban csak részben, és a helybenhagyással érintett rendelkezések körében is az indokolás módosításával, kiegészítésével az alábbiak szerint értett egyet a másodfokú bíróság.

[95] Az alperes a felperes igazságügyi alkalmazotti jogviszonyát az Iasz. 19. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján a 26/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel azonnali hatállyal szüntette meg. Ezen munkáltatói intézkedés alapját képező tanulmányrészlettel összefüggésben megállapítható, hogy egyéb érdekelt1 egyetemi tanár társszerzőként kérte fel a felperest az angol nyelven megírásra kerülő „Exhausting' the judiciary - a governmental strategy to control adjudication" című tanulmány elkészítéséhez.

[96] Az Szjt. 5. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy több szerző közös művére, ha annak részei nem használhatóak fel önállóan, a szerzői jog együttesen és – kétség esetén – egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat. A per adataiból megállapítható, hogy a tanulmány a szerzők együttes elhatározásából jött létre úgy, hogy az egyéni hozzájárulások egymást kiegészítették, ösztönözték, értelmezték és erősítették. Így a tanulmány részei elválaszthatatlanok, egymástól függőek voltak. Ebből következően a megszüntető jognyilatkozatban idézett részlet szerzőjének kellett tekinteni a felperest is függetlenül attól, hogy a sérelmezett szövegrészletet kettőjük közül ki írta. A felperes maga sem állította, hogy a tanulmány egyes részeinek szerzőségére szerzőtársával megállapodást kötött és azok külön felhasználhatóak lennének, az alkotásban való közreműködés arányának elkülönítése ezáltal a mű összeolvadó jellegével teljesen ellentétes lenne. Emiatt megalapozatlanul hivatkozott a felperes arra is, hogy a társszerzői minősége miatt munkajogi felelősségének kérdése nem volt vizsgálható „más személy által tanúsított magatartás" miatt.

[97] Az Szjt. 10. § (1) bekezdése értelmében a szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e. Ez a szabályozás a szerzőnek azt az érdekét fejezi ki, hogy a személyisége jelét is mutató művének titokban tartásáról vagy közönség elé bocsátásáról maga döntsön. A jogirodalom hosszabb ideje azon az álláspontón van, hogy a nyilvánosságra hozatal „bármilyen cselekmény vagy magatartás lehet, amelynek révén a mű elhagyja az alkotó rendelkezési körét és meg nem határozott más személyek számára hozzáférhetővé válik" [Benárd Aurél – Tímár István (szerk.): A szerzői jog kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973, 100. oldal]. A nyilvánosságra hozatal joghatása alapvetően abban van, hogy utat nyit a jogszerű felhasználásnak felhasználási szerződés alapján vagy szabad felhasználásként [Gyertyánfy Péter, In: Gyertyánfy Péter, Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez].

[98] Nem vitásan a kéziratot a Magyar Tudományos Akadémia Intézet2ében tartott, regisztrációköteles műhelyvitára felkért opponenseknek küldték meg, illetve a Intézet2 néhány munkatársának. A műhelyvitán csak a tudomány és a jogászi szakma képviselői vehettek részt. A műhelyvita egy tudományos, szakmai közösség által folytatott kritikai megbeszélés, amelynek célja az értekezés, az értekezés-tervezetének, a kutatási eredményeinek szakmai megvitatása, a hiányosságok feltárása, az, hogy segítséget nyújtson a

munka minőségének javításához, esetlegesen egyes elemek átdolgozásához még a kézirat végleges leadása előtt.

[99] Mindezekből az következik, hogy az egyébként még nem végleges tartalmú tanulmánytervezetnek a műhelyvita érdekében a szerzők feltüntetése nélkül a szakma néhány képviselőjének történő megküldése és megvitatása nem jelenti a mű nyilvánosságra hozatalát. Ebből pedig a másodfokú bíróság értelmezése szerint az is következik, hogy a felperes a terhére rótt, a tanulmány nyilvánosságra hozatalához kapcsolt, az alperes jóhírnevét romboló magatartást nem követhetett el.

[100] A felek között vitatott volt az a kérdéskör is, hogy személyes adatnak minősült-e a perbeli tanulmány. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerint személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ. A GDPR 4. cikk 1. pontja szerint személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

[101] Helyesen hivatkozott arra az alperes, hogy az előbbi rendelkezések alapján a tanulmány címe és szerzőjének neve minősülhet személyes adatnak, maga a tanulmány szövege nem, mivel az nem tekinthető adatnak/információnak. Ezért az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói jognyilatkozat nem a személyes adatok jogellenes kezelése, hanem az előbb említett okból, a nyilvánosságra nem hozott tanulmány felhasználása miatt minősül önmagában jogellenesnek. Ennek okán nem mellőzi, hanem annyiban helyesbíti a másodfokú bíróság az adatkezeléssel kapcsolatos elsőfokú ítéleti indokolást, hogy nem jogellenes adatkezelés történt az alperes részéről a tanulmány felhasználásával. Ellenben mivel a tanulmány nem került nyilvánosságra hozatalra, az abban foglaltak miatt az alperes jogszerűen szankciót nem alkalmazhatott.

[102] Ezen túl a másodfokú bíróság az alperes intézkedését az indokaira tekintettel is jogellenesnek találta.

[103] Az Iasz. 26/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető intézkedés indokolására alkalmazni kell a felmentés kapcsán a 23. § (1) bekezdésben előírtakat. Így az akkor jogszerű, ha az igazságügyi alkalmazott számára világosan tartalmazza a megszüntetés indokát, ez az indok valós és egyben okszerűen következik belőle az igazságügyi alkalmazotti jogviszony megszüntetésének szükségessége.

[104] Az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése alapján azt kellett vizsgálni, hogy a tanulmányban írtak miatt a felperes tanúsított-e olyan magatartást, amely alkalmas volt arra, hogy az általa betöltött munkakör tekintélyét, vagy a munkáltató jóhírnevét súlyosan rombolja, és emiatt nem volt elvárható, hogy a munkáltató a szolgálati jogviszonyt fenntartsa.

[105] A megszüntető intézkedésben foglaltakból kiindulva az indok valósága jelen esetben nemcsak azt jelentette, hogy a tanulmány tartalmazta a munkáltatói intézkedésben idézett részletet, hanem azt a magatartást is, hogy a felperes azzal túllépte a véleménynyilvánítás szabadságát. Amennyiben az állapítható meg, hogy a felperes véleménynyilvánítása a jogszerű keretek között maradt, a kötelezettségszegésre alapított indokolás valóságát alátámasztó feltétel nem teljesül. Amennyiben viszont a felperes túllépett a jogszerű véleménynyilvánítás keretein, ez esetben szükséges az okszerűség vizsgálata, ami az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése szerinti minősítő körülmények értékelését jelenti.

[106] Miután az alperes a fellebbezésben vitatta az azonnali hatályú megszüntetés értelmezését, a felülbírálatnak az Iasz. 26/A. § (1) bekezdése alapján értelemszerűen a felmentés teljes szövegére ki kellett terjednie. Ebből következően nem volt helytálló az az alperesi fellebbezési érvelés, hogy az indok valóságának kérdéskörét a másodfokú eljárás nem érinthette.

[107] A véleménynyilvánítás szabadsága alkotmányos alapjog, egyrészt lehetővé teszi, hogy az ember megmutathassa belső világát, másrészt a társadalom demokratikus működésének is alapvető garanciája. Az Egyezmény véleménynyilvánítás szabadságáról rendelkező 10. cikke az állam számára határoz meg kötelezettséget. Az állam nem avatkozhat be a jogok gyakorlásába a 10. cikk (2) bekezdésébe ütköző módon, azaz jogszabályi felhatalmazás, legitim cél és szükségesség-arányosság nélkül. Ugyanakkor köteles az egyének egymás közti viszonyaiban fellépni a jogszerűtlen korlátozásokkal szemben. Annak függvényében, hogy az adott esetben az állam negatív, tartózkodási vagy pozitív, beavatkozási kötelezettségét sértette meg, az EJEB két különböző tesztrendszert alkalmaz.

[108] A negatív tesz alkalmazásának feltétele, hogy legyen egy állami vagy államnak betudható beavatkozás. Utóbbi körbe tartoznak valamely szabályozás, az állami vállalatok és a közszféra, így az alperes munkáltatói intézkedésére is alkalmazni kellett az EJEB által kialakított szempontrendszert. Emiatt az alperes közhatalmi és munkáltatói szerepének megkülönböztetésére nem volt szükség. E háromlépcsős teszt szerint a véleménynyilvánítás szabadsága akkor korlátozható, ha a beavatkozást jogszabály írja elő, a beavatkozásnak legitim célja van és a beavatkozás a demokratikus társadalom létérdeke.

[109] A teszt első két eleme a következők szerint azonosítható. Az adott esetben a beavatkozás jogszabályi alapját az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban is alkalmazandó Mt. 8. §-a, az Iasz. 9. §-a, valamint az azonnali hatályú jogviszony megszüntetést lehetővé tevő Iasz. 26/A. §-a képezi. A beavatkozás az alperes részéről az igazságszolgáltatás

tekintélyének és méltóságának csorbítására, valamint a bírói szervezet független és pártatlan működésébe vetett bizalomra hivatkozással történt, így a 10. cikk (2) bekezdésének a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartására vonatkozó beavatkozási célt érintette.

[110] A teszt harmadik eleme kapcsán, azzal összefüggésben, hogy a beavatkozás a demokratikus társadalom létérdeke-e, kellett elvégezni a szükségesség-arányossági szempontok mérlegelését. Ennek vizsgálata kiterjed a közlés tartalmára (a közlés jellege, a közlő szándéka, a közlés tényállítás vagy értékítélet), és a közlés kontextusára (a közlés eszköze, kifejezésmódja, célközönsége). Mivel ezek a szempontok jelen esetben szorosan összefüggnek és részben fedik is egymást, ezáltal azokat szétválasztani sem lehetett, a másodfokú bíróság a következőket mérlegelte.

[111] Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a 10. cikk (2) bekezdése szerint e jog gyakorlása kötelezettségekkel és felelősséggel jár együtt. Ezért a foglalkoztatási jogviszonyban önálló szempontként jelenik meg az alkalmazott lojalitási kötelezettsége, amely a véleménynyilvánítás szabadságának hangsúlyosabb korlátozását eredményezhetné. Ugyanakkor a közlés jellege kapcsán az EJEB gyakorlata szerint a politikai tárgyú és közérdeklődésre számot tartó kérdésekben csak nagyon szűk körben van lehetőség a véleménynyilvánítás korlátozására [Melike v. Törökország (no. 35786/2019]. Ezzel összhangban áll az Alkotmánybíróság gyakorlata is, a 13/2014. (IV. 18.) AB határozat indokolása szerint amennyiben a közlés a közügyek szabad vitatását érinti, úgy a közlés automatikusan a véleménynyilvánítási szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalmat élvezi.

[112] Az EJEB gyakorlata az Egyezmény 10. cikkével kapcsolatban a munkavállaló véleménynyilvánítási szabadságának garantálásából indul ki, és ehhez képest vizsgálja, hogy akár a 10. cikk (2) bekezdése szerinti korlátozó tényezők, akár valamely más, az Egyezményben foglalt joggal való tisztességes egyensúly beállítása érdekében ez milyen korlátozás alá eshet.

[113] Ezen kívül a felperes megalapozottan utalt a perben a Żurek v. Lengyelország (no. 39650/18) ügyre, amelyben az EJEB az igazságszolgáltatás működésével összefüggésben kritikát megfogalmazó bíró kijelentéseinek Egyezményes védelmét mondta ki. Helytálló volt a hivatkozása arra, hogy a tudományos munkát a munkakör betöltésének feltételeként főtanácsadóként végezte és tekintetében sem lehet alacsonyabb a védelem szintje.

[114] A gyakorlat szerint a közérdekű kérdésekre vonatkozó állítások inkább értékítéletnek, mint tényállításnak minősülhetnek. Ez következik abból is, hogy a tudományos céllal készített tanulmány egy adott kérdést elemző, az összefüggéseket feltáró szakmai munka, értekezés. Önmagában a vélemény sem élvez azonban automatikus védelmet, a beavatkozás arányossága, ezáltal a korlátozás jogszerűsége függ attól, hogy a kifogásolt állítás tekintetében kellő tényalap áll-e fenn.

[115] Az adott esetben a sérelmezett kijelentés egy következtetés, amely tényekkel és adekvát hivatkozásokkal alátámasztott. A periratok szerint tudományos publikációk, hazai és nemzetközi szervezetek – így többek között törvényes képviselő1 (2019) From Ideal ti Idol? monográfiája, Kovács Ágnes (2023) Talking Revenge for Dissent című írása, az Európai Parlament 2022. évben elfogadott jelentésének, az Európai Bizottság végrehajtási határozatának (2022. 12. 22.), a Magyar Helsinki Bizottság (2022) Törvénybe ütköző bírói kinevezések az Alperes1n és az AmnestyInternational (2024) Election of the new National Council of Hungary összefoglalójának – megállapításai képezik az alapját. Mindezek elegendő ténybeli alapot nyújtottak a vitatott kritika megtételére. Ezért a felperes nem lépte túl a tolerálható kritikát, mivel az elfogadhatatlan korlátozást jelentene nemcsak a felperes véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő joga, hanem a demokratikus társadalom működése szempontjából is.

[116] A peradatok szerint a főtanácsadói munkakör betöltésének feltétele volt a tudományos fokozat, a felperes egyetemi oktatóként a magyar bírósági rendszer társadalomtudományi elemzésére szakosodott (F/6. számú melléklet 3. pont).

[117] Az Alaptörvény X. cikkének (1) bekezdése szerint Magyarország biztosítja a tudományos kutatás szabadságát. A (2) bekezdés értelmében a tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

[118] Mivel a sérelmezett kijelentések egy tanulmány részeként jelentek meg és egy tudományos kutatáshoz kapcsolódtak, annak értékelésére is a tudomány művelői voltak jogosultak. A jogtudomány a társadalomtudományok részét képezi, ennek egyik szakterületét érintő, a tanulmányban megjelenített megállapítások, összefüggések a kutatást végző szerző véleményeként, következtetéseként értékelhetőek. A jogszerű keretek között maradó vélemény nem lehet alapja a legsúlyosabb munkajogi szankciónak. A közlés célközönsége a tudományos közeg volt, hiszen a tanulmány egy nyilvános műhelyvita tárgyát képezte. Helyesen hivatkozott arra a felperes, hogy a tudományos kutatás lényege üresedik ki, ha a tudomány művelői a társadalom szempontjából fontos, meghatározó kérdéseket nem közelíthetik meg szabad tudományos belátásuk szerint.

[119] Az EJEB gyakorlatában a cselekményt motiváló személyes sérelem vagy ellentétek, illetve a várható személyes előny nem tesz indokolttá magas szintű védelmet. Az adott közlés azonban nem sértés volt, hanem kritika, amely jogosan így nem szankcionálható.

[120] Az EJEB önálló szempontrendszert határozott meg azokra az ügyekre, amelyekben a munkáltató gazdasági, szervezeti, illetve egyéb érdekének veszélyeztetése merül fel. Ezek a Herbai kritériumok: a közlés jellege, a szerző szándéka, belső indíttatása, a közlésekkel okozott kár, a joghátrány súlya.

[121] E szempontok az előzőekben részletesen elemzésre kerültek. A közléssel okozott kár körében annyit szükséges még kiemelni, hogy az alperes mindvégig nem konkrét sérelem/hátrány megvalósulására, hanem arra hivatkozott, hogy a kifogásolt közlés alkalmas volt az alperes jóhírnevének, a bíróság tekintélyének rombolására.

[122] Nem vezet más eredményre az Alkotmánybíróság által kidolgozott szükségesség-arányosság teszt alkalmazása sem.

[123] Az Alkotmánybíróság először a 14/2017. (VI. 30.) AB határozatban rögzítette ennek szempontjait. A rMt. (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény) 3. § (5) bekezdésére és 8. § (1), (2) bekezdéseire utalva kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a munka világában erősebb korlátok között érvényesülhet, és nem nyújt védelmet olyan munkavállalói nyilvános közléseknek, amelyek célja pusztán a munkáltató jóhírnevét, üzleti reputációját, kedvező piaci és kereskedelmi megítélését sértő, romboló, illetve a munkáltató képviselőjének magán-, vagy családi életével kapcsolatos bántó vagy sértő kifejezések használata… Ezen kívül a munkavállaló véleménye akkor sem élvezi a véleménynyilvánítás szabadságának oltalmát, ha célja a munkáltató által képviselt értékrend nyílt bírálata, megkérdőjelezése.

[124] Jelen esetben, tekintve, hogy tudományos kutatás folytán készült tanulmány tartalmazza az alperes által sérelmezett véleményt, és az egyébként sem azonosítható a 14/2017. (VI. 30.) AB határozatban írt munkavállalói nyilvános közlésekkel, az előbbieknek megfelelő korlátozás szükségessége nem állhat fenn. Az Alkotmánybíróság által meghatározott szükségesség – arányosság teszt vizsgálati eleme a közlés közéleti és szakmai kötődése, a közlés ténybeli kötődése, illetve értékítélet jellege, a közlés által okozott hátrány, annak kedvezőtlen hatása a munkáltató megítélésére, a véleményszabadsággal élő jóhiszeműsége, az alkalmazott munkáltatói jogkövetkezmény súlya. Mindezek a korábban ismertetettek szerint az EJEB vizsgálati szempontjai alapján elemzésre kerültek.

[125] Az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) AB határozat [58] bekezdésében azt is kifejtette, a bírói ítéletek nyilvános vitatásának széleskörű biztosítása mellett arra is figyelemmel kell lenni, hogy a bíróságokba vetett, a jogállami működéshez elengedhetetlen közbizalmat, a bírák személyét érő alaptalan, szélsőséges támadások ne ássák alá. Az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdésének „a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából” kikötés nem a bíró személyének, hanem magának a bíróságnak az ítélkezési folyamatban történő védelmét biztosítja. Elsősorban tehát akkor korlátozható a bíróságokkal kapcsolatos vélemény, ha a folyamatban lévő ügy időtartama alatt a bíróság kompetenciáját kérdőjelezi meg, vagy veszélyezteti az ügy pártatlan eldöntését. Az ítélet meghozatala után – amikor szintén ki van téve a bíróság éles kritikának – ilyen jellegű védelem már nem áll fenn.

[126] A fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgálat tárgya, a bírói függetlenség és a magyar bírák által kezdeményezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összefüggése olyan közügy, amelynek megvitatása a véleménynyilvánítási szabadság védettebb területe. A bírói függetlenség ugyanis az igazságszolgáltatás alapelve, amely biztosítja, hogy a bírák külső befolyástól mentesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően ítélkezzenek. A tudományos kutatás szabadsága szorosan összefonódik a véleménynyilvánítás szabadságával, ahol a szólásszabadság a tudományos kutatás alapvető feltétele. A bírói függetlenség tudományos célú követése, elemzése terén ezért a véleménynyilvánítás szabadságának tűréshatára lényegesen magasabb kell, hogy legyen, még akkor is, ha a vélemény a munkáltatói szervezet vezetőjét is kritikával illeti.

[127] Miután az azonnali hatályú megszüntetés indoka nem volt valós, ezért megállapított kötelezettségszegés hiányában szükségtelen a munkáltatói intézkedésben súlyosító körülményként meghatározott magatartás értékelése és nem kellett állást foglalni a joggal való visszaélésről sem.

[128] Az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói intézkedés jogellenessége folytán az Iasz. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel kellett vizsgálnia, hogy a felperes mely jogkövetkezményekre lehet jogosult.

[129] A felperes az elsőfokú eljárásban kereseti kérelmében 547.744 forintban határozta meg az illetménye összegét, amit az alperes vitatott és kimutatásokkal, számításokkal alátámasztottan jelölte meg 509.994 forintban az illetmény és 524.285 forintban az átlagilletmény összegét. A felperes ezen adatok ismeretében nem vezette le a saját illetményszámítását, az alperes által előadottakra érdemi észrevételt nem tett, ezért a másodfokú bíróság a Pp. 522. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülésével az alperes által megadott adatokat vette figyelembe. A felperes a másodfokú eljárásban az elsőfokú ítélet meghozatalát követően eltelt időre keresetfelemeléssel is élt. A Pp. 521. § (2) bekezdésében szabályozott ezen lehetőség azonban kifejezetten az Mt. 82. §-a, valamint az Mt. 83. §-a szerinti igényekhez kapcsolódik, egyéb, munkaviszony jellegű jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatásból eredő, hasonló igényhez nem (Kúria Mfv.VIII.10.040/2023/8.). A felperes jogviszonyára az Mt. 82. §-a és 83. §-a nem alkalmazható, ebből következően az Iasz. 30. § (2) bekezdése szerinti, a jogviszony jogellenes megszüntetéséhez kapcsolódóan a Pp. 521. § (2) bekezdése által biztosított, könnyített keresetfelemelési szabályok nem alkalmazhatóak, a felperes az elsőfokú ítélet meghozatalát követő további elmaradt illetmény iránti igényét a másodfokú eljárásban nem, csak új munkaügyi perben érvényesítheti.

[130] A fentieken túlmenően az Iasz. 30. § (2) bekezdésének értelmezése és az összegszerűség meghatározása során a másodfokú bíróság kiemeli, hogy az elmaradt illetmény és felmentési időre járó átlagilletmény megfizetésére vonatkozó kötelezést ír elő a jogszabály. Az Iasz. 28. § (1) bekezdése a végkielégítés összegének meghatározásakor – a

jogosító idő nagyságától függő – illetményre való jogosultságot ír elő. Az Iasz. 121/B. § (1) bekezdése pedig meghatározza az átlagilletmény számításának módját arra az esetre, ha a törvény az átlagilletmény kifizetését rendeli el. E rendelkezések egybevetésével megállapítható, hogy csak a felmentési időre járó összeget kell az átlagilletménnyel kiszámítani, annak összegszerűsége (524.285 forint) nem volt vitatott a felek között. Mindezek alapján a másodfokú bíróság a felperesnek járó elmaradt illetmény összegét a jogviszony megszűnésétől az elsőfokú ítélet meghozataláig számított 8 hónapra az 509.994 forint havi illetmény alapul vételével 4.079.952 forintra szállította le. Emellett köteles az alperes megfizetni az elmaradt egyéb juttatást, jelen esetben a cafetériát is a felperes részére, amelynek összegszerűségét ugyancsak nem támadták a felek a fellebbezésükben.

[131] A felperes a végkielégítés iránti keresetét azzal indokolta, hogy 2017-től folyamatosan fennállónak kell tekinteni az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyát, a határozott időre – naptári napok kiesése nélkül – megkötött jogviszonyai munkáltatói jogos érdek hiányában határozatlan idejűnek minősülnek, így igazságügyi alkalmazotti jogviszonya ténylegesen csak 2024. október 25-én szűnt meg. Érvelése szerint a végkielégítés összegét, az alapjául szolgáló szolgálati időt erre figyelemmel kell számítani és az megilleti az Iasz. 27. § (2) bekezdése és 30. § (2) bekezdése alapján az Iasz 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mértékben. Emellett a felperes 2022. június 1. és szeptember 20. közötti időszakra a jogviszony 2022. május 31-i megszűnésének semmis kikötésére és emiatt a foglalkoztatási kötelezettség elmulasztása miatt 1.705.332 forint elmaradt illetményre és 41.502 forint cafeteriára, másodlagosan ezen összegeknek kárként való érvényesítésére is igényt tartott az Iasz. 30. § (2) bekezdése alapján.

[132] E körben a másodfokú bíróság az alábbiakra mutat rá. Az Iasz. 124. § (1) bekezdése alapján a perbeli szolgálati jogviszonyra az Mt. 192. § (4) bekezdését nem lehet alkalmazni. A felperes igazságügyi alkalmazotti jogviszonyát ezért 2017. június 1-től 2024. október 25-ig nem lehetett folyamatosan fennállónak tekinteni, hiszen az 2022. május 31-én megszűnt és újra csak 2022. szeptember 20-án írtak alá kinevezést a felek. A felperes a 2022. május 31-én megszűnt jogviszonyával összefüggésben a szolgálati viszonyából eredő igénye érvényesítése körében annak van jelentősége, hogy a felperes az Iasz. 92. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napon belül fordulhatott volna bírósághoz, amit azonban elmulasztott, egyébként ezzel összefüggő keresete nem is volt. Ennek folytán a felperest juttatás a köztes időre sem elmaradt illetmény, sem kártérítés címén nem illette meg és nem kellett vizsgálni a felperes fellebbezési hivatkozásával szemben azt, hogy a felek a rendelkezésre állási, illetve foglalkoztatási kötelezettségüknek eleget tettek-e, mert ez a perbeli esetben nem értelmezhető. Az Iasz. 30. § (2) bekezdésére ezt meghaladóan is tévesen hivatkozott a felperes a harmadlagos kereseti kérelmében az első- és másodlagos kereseti kérelméhez kapcsolódóan a teljes reparáció elvén alapuló kártérítési igényre, mivel azok a 2024. október 25-i jogviszony megszüntetés miatti igényérvényesítést érintették.

[133] Ugyanakkor a felperes által hivatkozott, a határozott idős jogviszonyainak több alkalommal történt meghosszabbításának az Iasz. 30. § (2) bekezdése alapján járó végkielégítésnek, az Iasz. 28. § (2) bekezdése szerinti számítása szempontjából van jelentősége. E rendelkezés előírja, hogy a végkielégítés összegének a meghatározásánál szolgálati viszonyban töltött időként az igazságügyi és az ügyészi szerveknél megszakítás

nélkül eltöltött idő, az ismételten létesített szolgálati viszony megszűnésekor pedig csak a korábbi végkielégítést követően e szerveknél eltöltött idő vehető figyelembe.

[134] A perbeli esetben a felperes főtanácsadói jogviszonya fenntartásának törvényben meghatározott képesítési feltétele volt az ügyviteli (Büsz.) vizsga sikeres megszerzése, mely feltételnek a felperes 2020. július 14-én – a 2020. június 1. napjától 2020. december 31-ig meghosszabbított határozott idejű jogviszonya alatt – eleget tett. Ebben az időben az Iasz. 12. § (1) bekezdése a határozott idejű kikötés időtartamát öt évben maximalizálta. Az Iasz. 12. § (2) bekezdése azt határozza meg, hogy milyen feltételek esetén lehet kizárólag határozott időre kinevezni az igazságügyi alkalmazottat, ilyen esetkörnek minősül az, ha az előírt képesítés megszerzésére halasztást kapott. A felperes azonban a sikeres vizsga teljesítése után a képesítési feltételeknek már megfelelt. Az Iasz. 124. § (1) bekezdése alapján az igazságügyi alkalmazottak jogviszonyára is irányadó az Mt. 6.-7. §-a, amelyek a jogviszonyban álló felek általános magatartási követelményeit, így a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlást, illetőleg a joggal való visszaélés tilalmát fogalmazzák meg. A felperes a keresetében ezen alapelvi rendelkezések alperes általi megsértésére hivatkozott. az Alperes1 Mfv.10.388/2017/4. számú döntésében megfogalmazottak szerint a kinevezés tartalmának a kialakítását a joggal való visszaélés tilalmának elvével nem lehet korlátozni. A jogviszony határozott időtartamának kikötésére mint a kinevezés lehetséges tartalmi elemére a jóhiszeműség és tisztesség elve lehet irányadó. Ha a kinevezés határozott időtartamú kikötése a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközik, az érvénytelen, ezért a jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni.

[135] Ezért a felperes jogviszonyát 2020. július 15-től 2022. május 31-ig határozatlan idejűnek és a végkielégítésre jogosító idő szempontjából 2022. május 31-ig megszakítás nélkülinek kellett tekinteni. Ez az időtartam pedig az Iasz 28. § (2) bekezdés második fordulata alapján az ismételten 2022. szeptember 20. napjától létesített jogviszony időtartamába mint végkielégítéssel „még nem honorált” időtartam beszámított. Így a felperes esetében a végkielégítés szempontjából figyelembe vehető időtartam 2020. július 15-től 2022. május 31-ig egy év és 10,5 hónap, valamint 2022. szeptember 20-tól 2024. október 25-ig két év egy hónap öt nap, amely időtartam nem éri el az Iasz. 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti öt évet, ennek okán a felperes részére az Iasz. 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján a három év jogviszony után járó egyhavi illetmény szerinti végkielégítés jár az Iasz 30. § (2) bekezdése alapján az azonnali hatályú jogviszony megszüntetés miatt.

[136] A felperesnek a határozott idejű foglalkoztatási jogviszonyok egybeszámításával a 2022. május 31-i jogviszony megszűnéshez kapcsolódóan nem volt végkielégítés iránti kereseti kérelme, e körben megalapozatlan az elsőfokú bíróság ítélete. Erre figyelemmel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a végkielégítés körében megváltoztatta és a marasztalási összeg meghatározása során az alperes által meghatározott 509.994 forint illetményt vette alapul.

[137] A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság a 8.329.711 forint pertárgyérték alapul vételével 5.225.383 forint erejéig (4.079.952 + 111.152 + 524.285 + 509.994) találta

megalapozottnak a felperes keresetét, ami az elsőfokú eljárásra nézve kihatott a felek pernyertességi/pervesztességi arányainak alakulására és 63%-ra módosította a felperes és 37%-ra az alperes pernyertességét.

[138] A másodfokú bíróság alaposnak találta a felperes azon fellebbezési hivatkozását, hogy az elsőfokú bíróság megalapozatlanul mérsékelte a Pp. 81. § (1) bekezdése szerint a megbízási szerződés alapul vételével, 66 munkaóra ráfordítással felszámított perköltségigényét 52 órára kiszámított összegre. Az elsőfokú bíróság téves álláspontjával szemben a jogtudományi, ennek részeként az Alkotmánybíróság és az EJEB joggyakorlatának kutatása kimondottan indokolt tevékenységnek tekinthető a professzionális perképviselet ellátása során. E körben a munkadíjat csökkentő tételként nem vehető az figyelembe, hogy a felperes jogi képviselői a per tárgyát képező jogvitában kellő jártassággal bírnak. Megszerzett szaktudásukat a megjelölt óraszámban a kifejezetten bonyolult megítélésű, többszörösen összetett, alapos jogi érvelést igénylő, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot részletesen feltáró beadványok szerkesztésére fordították, amelyhez az általuk felszámított óraszám eltúlzottnak semmiképp sem minősülhet. Ezen speciális szaktudásra meghatározott 50.000 forint/óra óradíj a piaci viszonyokkal is arányosnak tekinthető és a felperest jogi képviselőinek szakmai jártassága miatt és ennek okán a felszámított órák aránytalanságára hivatkozással hátrány nem érheti. Ezért a másodfokú bíróság a 66 munkaóra ráfordítást a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint – mérséklés nélkül – 3.300.000 forint + áfa, összesen 4.191.000 forint összegben vette figyelembe, amelyből a felperes a 63%-os pernyertességére eső részre (2.079.000 + áfa = 2.640.330) tarthat jogszerűen igényt. Emellett azonban az alperes is felszámította a fordítással felmerült 61.255 forint költségét, amelyből a 37%-os pernyertességére eső rész 22.664 forint, ezt levonásba helyezte a másodfokú bíróság a felperesnek járó perköltség összegéből.

[139] A felperes Pp. 525. § (1) bekezdése alapján munkavállalói költségkedvezményre való jogosultsága és az alperest az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint megillető teljes személyes illetékmentesség folytán a pernyertességi/pervesztességi arányok módosulása az illeték viselésére vonatkozó, a Pp. 102. § (6) bekezdésén alapuló rendelkezését nem érinti.

[140] A fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú ítéletet fellebbezett részében részben megváltoztatta, ezt meghaladóan helybenhagyta, nem fellebbezett rendelkezéseit pedig nem érintette.

Záró rendelkezések

[141] A másodfokú eljárásban a pertárgy értéke az Itv. 39. § (1) bekezdése és 46. § (1) bekezdése alapján a fellebbezésekkel vitatott és a keresetfelemeléssel érintett összegben – 11.911.234 forint – alakult. Az alperes fellebbezése 6.082.877 forintot, a felperesé 4.153.103

forintot (1.705.332 + 41.502 + 2.406.269) érintett, a keresetfelemelés 1.675.254 forintot (1.634.232 + 41.022) tett ki.

[142] A másodfokú eljárásban a felperes perköltségigényét a megbízási szerződés szerint 50.000 forint/óra + áfa összegű munkadíj alapul vételével 29,5 munkaóra ráfordítással 1.475.000 forintban jelölte meg, amit a másodfokú bíróság nem talált eltúlzottnak még azzal sem, hogy a csatlakozó fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem tartalma között átfedés is mutatkozott. A beadványok terjedelme, annak bonyolult jogi érvelése, és ugyancsak a hazai és az EJEB joggyakorlatának számbavétele miatt a kifejtett ügyvédi tevékenységgel arányban állt a felszámított munkadíj. A felperes a másodfokú eljárásban 46%-ban lett pernyertes, így ebben a részben háríthatja át az alperesre a Pp. 83. § (2) bekezdésére figyelemmel a perköltségét, míg az alperes a másodfokú eljárásra perköltséget nem számított fel.

[143] A felperes Pp. 525. § (1) bekezdése alapján munkavállalói költségkedvezményre való jogosultsága és az alperes Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti teljes személyes illetékmentessége folytán az Itv. 46. § (1) bekezdése és 48. §-a szerint számított fellebbezési és csatlakozó fellebbezési illetéket a Pp. 102. § (6) bekezdése alapján az állam viseli.

Budapest, 2026. május 21.

dr. Orosz Andrea s.k.	dr. Szalai Beatrix s.k.	dr. Laczó Adrienn Lilla s.k.
a tanács elnöke	előadó bíró	bíró